

Kontrakt

Nr. 460000XXXX

vedrørende levering, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af et internetbaseret bookingsystem til Forsvarets Puljekøretøjer

mellem

Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder
v/Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1-5
DK 2750 Ballerup
(i det følgende "Kunden")

og

Virksomhedsnavn
Virksomhedens registreringsnummer
Adresse
Postnummer og by
Land
(i det følgende "Leverandøren")

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Baggrund og formål	8
1.1.	Baggrund.....	8
1.2.	Formål.....	8
2.	Kundens it-miljø	8
3.	Den indledende afklaringsfase	8
3.1.	Kundens udtrædelsesadgang efter den indledende afklaringsfase	9
4.	Generelt om udviklings- og implementeringsperioder	10
5.	Uddannelse	10
6.	Generelt om leverancen	11
7.	Generelt om Løbende Ydelser.....	11
8.	Hypercare.....	11
9.	Drift.....	11
10.	Vedligeholdelse.....	12
10.1.	Nærmere om vedligeholdelsesforpligtelsens indhold	12
10.2.	Opdatering med nye Releases eller Versioner	12
10.3.	Særligt om fejlfhjælpning og servicevinduer	12
11.	Support.....	12
11.1.	Nærmere om supportforpligtelsens indhold	12
12.	Videreudviklings- og konfigurationsydelser	13
13.	Levering af videreudviklings- og konfigurationsydelser	13
13.1.	Til levering som en del af Leverancen.....	13
13.2.	Til levering som en Selvstændig Opgave.....	13
14.	Afprøvning og godkendelse.....	14
14.1.	Afprøvning	14
14.2.	Delleveranceprøve.....	14
14.3.	Overtagelsesprøve	15
14.4.	Driftsprøven	15
14.5.	Ikke godkendt prøve.....	16
15.	Dokumentation	16
16.	Sikkerhed	16
17.	Persondata.....	17
18.	Samarbejdsorganisation.....	17
18.1.	Samarbejdsorganisation.....	17
18.2.	Bemanding.....	18
18.2.1.	Leverandørens medarbejderressourcer.....	18
18.2.2.	Udskiftning af medarbejdere.....	18

18.2.2.1.	Leverandørens udskiftning af Nøglemedarbejdere	19
18.2.2.2.	Reduceret fakturering ved udskiftning af Nøglemedarbejdere	19
18.2.2.3.	Kundens udskiftning af medarbejdere	19
19.	Klassificerede informationer og sikkerhedsgodkendelse	19
19.1.	Adgang til og behandling af klassificerede informationer	19
19.2.	Ydelser udført på Kundens lokation	20
19.3.	Sikkerhedsgodkendelse	20
20.	Kundens deltagelse	21
20.1.	Generelle krav til Kundens deltagelse	21
20.2.	Deltagelse i afprøvning	21
21.	Benyttelse af Underleverandører	21
22.	Ændringer.....	22
22.1.	Kontraktuelle Ændringer.....	22
22.1.1.	Kontraktstyring ved Kontraktuelle Ændringer	22
22.2.	Ændringer til levering som en Selvstændig Opgave	22
22.3.	Ændringslog	22
22.4.	Ændring uden Leverandørens samtykke	23
23.	Service mål.....	23
23.1.	Generelt om service mål	23
23.2.	Uenighed om kategorisering af Incident.....	23
23.3.	Ændring af målepunkter og service mål.....	24
24.	Rapportering	24
25.	Levering	24
25.1.	Leveringssted	24
25.2.	Leveringstid	24
25.2.1.	Udskydelsesret	25
26.	Ibrugtagning, overtagelse og risiko.....	25
27.	Vederlag	25
27.1.	Generelt om vederlag	25
27.2.	Vederlag for Leverancen (Leverancevederlaget)	26
27.3.	Vederlag for Løbende Ydelser	26
27.3.1.	Vederlag for vedligeholdelse	26
27.3.2.	Vederlag for support.....	26
27.3.3.	Vederlag for hypercare.....	26
27.4.	Vederlag for Bestillingsydelser.....	26
27.4.1.	Vederlag for videreudviklings- og konfigurationsydelser	26
27.5.	Modregning	26

28.	Betalingsbetingelser	26
28.1.	Tilbageholdelse af beløb ved konstaterede Fejl	27
28.2.	Fakturering	27
28.2.1.	Leverandør med dansk CVR-nr.	27
28.2.2.	Leverandør uden dansk CVR-nr. fra EU-lande	28
28.2.3.	Leverandør uden dansk CVR-nr. fra lande uden for EU	28
28.2.4.	Generelt om fakturering	29
29.	Garantier	29
29.1.	Generel garanti	29
29.2.	Fejl i Programmel	30
29.3.	Leverandørens ressourcer	30
29.4.	Ændringsmuligheder	30
29.5.	Hæftelse for Underleverandører	30
29.6.	Tredjemands rettigheder	31
29.7.	Dokumentation	31
29.8.	Sikkerhed	31
29.9.	Garanterede servicemål	31
29.10.	Overholdelse af lovgivning	31
29.11.	Garantiperiode	31
29.12.	Kundens deltagelse	32
30.	Leverandørens misligholdelse	32
30.1.	Underretningspligt	32
30.2.	Forsinkelse	32
30.2.1.	Begreb	32
30.2.2.	Korrektionsplan	32
30.2.3.	Bod for forsinkelse af Leverancen	33
30.2.4.	Bod for forsinkelse af Bestillingsydelser	33
30.3.	Mangler	33
30.3.1.	Begreb	33
30.3.2.	Afhjælpning	33
30.3.3.	Bod for overskridelse af servicemål	34
30.3.4.	Forholdsmæssigt afslag	34
31.	Kundens ophævelse	34
31.1.	Betingelser for ophævelse	34
31.1.1.	Ophævelsesgrunde	35
31.2.	Opgørelse ved ophævelse	35
32.	Kundens misligholdelse	36

32.1.	Misligholdelse af Kundens betalingsforpligtelser	36
33.	Erstatning og forsikring.....	37
34.	Force majeure	37
35.	Rettigheder og beføjelser efter lov og sædvane	38
36.	Rettigheder til Programmel, Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder	38
36.1.	Oprindelige rettigheder og rettigheder erhvervet under andre kontraktforhold.....	38
36.1.1.	Kundens bevarelse af rettigheder	38
36.1.2.	Leverandørens brugsret	38
36.1.3.	Leverandørens bevarelse af rettigheder	38
36.2.	Standardprogrammel med tilhørende Dokumentation	38
36.3.	Leverandørspecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation	39
36.4.	Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation	41
36.4.1.	Kundens rettigheder	41
36.4.2.	Leverandørens rettigheder.....	41
36.5.	Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder	42
36.5.1.	Materiale udarbejdet specielt til Kunden	42
36.5.2.	Materiale ikke udarbejdet specielt til Kunden.....	42
36.5.3.	Generelt om Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder	42
36.6.	Overgang og ophør	42
36.6.1.	Kundens data	43
37.	Tavshedspligt	43
37.1.	Generelt om Parternes tavshedspligt.....	43
37.2.	Leverandørens tavshedspligt.....	43
37.3.	Kundens tavshedspligt	43
38.	Corporate social responsibility (CSR)-forpligtelser.....	44
39.	Overdragelse af Kontrakten	44
39.1.	Kundens overdragelse.....	44
39.2.	Leverandørens overdragelse	44
40.	Varighed og ophør.....	44
40.1.	Generelt om varighed og ophør	44
40.2.	Kundens udtrædelsesadgang	45
40.2.1.	Virkning af udtræden.....	45
40.3.	Opsigelse som følge af udbudsreglerne.....	45
40.3.1.	Ved annullation/"uden virkning"	45
40.3.2.	Ved obligatoriske udelukkelsesgrunde	45
40.3.2.1.	Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling	46

40.3.2.2.	Udelukkelsesgrunde, der opstår i Kontraktens løbetid	46
41.	Forpligtelser ved ophør	47
42.	Fortolkning	47
42.1.	Fortolkning og forrang	47
42.2.	Meddelelse	48
43.	Lovvalg og tvister	48
43.1.	Lovvalg	48
43.2.	Tvister	48
43.2.1.	Forhandling	48
43.2.2.	Vejledende udtalelse	48
43.2.3.	Voldgift	48
43.3.	Parternes forpligtelser ved tvister	48
43.3.1.	Generelt om Parternes forpligtelser ved tvister	48
43.3.2.	Leverandørens pligt til at rette Fejl og afhjælpe mangler	49
44.	Bevillingsmæssige forbehold	49
45.	Underskrifter	49

BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1	Definitioner
Bilag 2	Kravspecifikation
Bilag 2.a	Specifikation af bookingfelter
Bilag 3	Kundens it-miljø
Bilag 3.a	Oversigt over hardware i Puljekøretøjer
Bilag 4	Tidsplan
Bilag 4.a	Detaljeret tidsplan
Bilag 5	Løsningsbeskrivelse
Bilag 6	Support og vedligeholdelse
Bilag 7	Servicemål
Bilag 8	Bestillingsydelser
Bilag 9	Videreudviklings- og konfigurationsydelser
Bilag 9.a	Skabelon til bestilling af videreudviklings- og konfigurationsydelser
Bilag 10	Kontraktuelle Ændringer
Bilag 10.a	Skabelon til Kontraktuelle Ændringer
Bilag 11	Dokumentation
Bilag 12	Samarbejde, metoder og processer
Bilag 12.a	Samarbejdsorganisation
Bilag 12.b	Nøglemedarbejdere
Bilag 13	Vederlag
Bilag 14	Sikkerhed
Bilag 15	Databehandleraftale
Bilag 16	Afprøvning
Bilag 17	Licensbetingelser
Bilag 18	Forpligtelser ved ophør
Bilag 19	Corporate Social Responsibility (CSR), internationale sanktioner og arbejdsklausul
Bilag 20	Spørgsmål og svar

KAPITEL I INDLEDENDE BESTEMMELSER

1. BAGGRUND OG FORMÅL

1.1. Baggrund

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har behov for at anskaffe og drive et samlet, internetbaseret bookingsystem til administration af Forsvarets puljekøretøjer. Det eksisterende system ønskes erstattet af en mere moderne, driftssikker og brugervenlig løsning, der understøtter effektiv booking, udlån og returnering af puljekøretøjer samt giver FMI adgang til relevante drifts- og administrationsdata.

Formålet med kontrakten er at sikre Forsvaret en samlet løsning, der med et minimum af ressourceforbrug fra FMI muliggør en sikker, fleksibel og effektiv forvaltning af puljekøretøjer på tværs af organisationen. Løsningen skal understøtte både åbne og lukkede køretøjspuljer, kunne håndtere et stort antal brugere og køretøjer samt bidrage til høj tilgængelighed og kontinuitet i Forsvarets transportløsninger.

Kontrakten omfatter Leverandørens levering, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af det samlede System, herunder såvel Applikationen som den dertil nødvendige infrastruktur, til brug for Forsvarets puljekøretøjer samt levering, installation og drift af elektronisk delebiludstyr i køretøjerne. Kontrakten inkluderer en opstartsperiode bestående af en udviklingsperiode og en implementeringsperiode, hvor Systemet tilpasses, udvikles og idriftsættes i overensstemmelse med FMI's krav.

Leverandøren er ansvarlig for levering af Applikationen samt for den dertil nødvendige infrastruktur, herunder hosting af Systemet på servere beliggende i Danmark. Systemet leveres som en internetbaseret løsning (SaaS), og Leverandøren er ansvarlig for al drift af den bagvedliggende infrastruktur.

Leverandøren er ansvarlig for integration af eksisterende data om brugere, puljer, puljekøretøjer og bookinger samt for eventuel genanvendelse af allerede installeret elektronisk delebiludstyr. Systemet skal understøtte selvbetjent adgang for brugere, omfattende administrations- og rapporteringsfunktioner for FMI samt teknisk support og døgnbemandet helpdesk.

1.2. Formål

Kontrakten regulerer Parternes forpligtelser i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten.

Leverandøren skal levere Leverancen, jf. kapitlet "Leverancen", Løbende Ydelser, jf. kapitlet "Løbende Ydelser" og Bestillingsydelser, jf. kapitlet "Bestillingsydelser" og som en del heraf levere de relevante Tværgående Ydelser, jf. kapitlet "Tværgående Ydelser".

2. KUNDENS IT-MILJØ

Kundens it-miljø er beskrevet i Bilag 3.

KAPITEL II AFKLARINGSFASE

3. DEN INDLEDENDE AFKLARINGSFASE

Umiddelbart efter Kontraktens indgåelse og i overensstemmelse med tidsplanen i Bilag 4 igangsættes den indledende afklaringsfase.

Formålet med den indledende afklaringsfase er at sikre, at Parterne har en fælles forståelse for Leverancens formål og indhold.

Herudover omfatter den indledende afklaringsfase den overordnede planlægning af Leverancen.

Hvis Kunden bestiller videreudviklings- og konfigurationsydelser til levering samtidig med og som en del af Leverancen, jf. afsnittet "Til levering som en del af Leverancen", indgår sådanne ydelser også i den indledende afklaringsfase.

Parterne gennemgår hvert enkelt af Kundens krav i Kravspecifikationen og løsningsforslag hertil i Løsningsbeskrivelsen med henblik på at vurdere det nærmere indhold af Kundens behov, og hvordan behovet opfyldes ved den foreslåede løsning samt forudsætninger knyttet hertil. Parterne vurderer i den forbindelse, om det er hensigtsmæssigt at præcisere eller supplere Løsningsbeskrivelsen.

Leverandøren foretager den nødvendige opdatering, supplerings eller præcisering af de berørte bilag og fremsender disse til Kunden.

Kunden skal herefter inden for 10 (ti) Arbejdsdage ved Meddelelse oplyse, om de opdaterede bilag kan godkendes.

Enhver opdatering, supplerings eller præcisering af bilagene skal ske inden for de til enhver tid gældende udbudsretlige rammer.

Parterne er gensidigt forpligtede til aktivt at deltage i den indledende afklaringsfase, herunder deltage i de planlagte aktiviteter mv. Aktiviteterne i fasen er nærmere beskrevet i den detaljerede tidsplan, jf. Bilag 4.a.

Den indledende afklaringsfase afsluttes, når de i Bilag 4.a anførte aktiviteter er gennemført og afsluttet, og Kunden har orienteret Leverandøren herom ved Meddelelse.

Gennemførelse af den indledende afklaringsfase fritager ikke Leverandøren for ansvaret for, at ydelserne under Kontrakten opfylder Løsningsbeskrivelsen og Kontrakten i øvrigt, og at ydelserne leveres i henhold til tidsplanen, jf. Bilag 4.

Det gælder også, selvom Parterne ikke skulle opnå enighed om præcisering eller supplerings af Løsningsbeskrivelsen eller tidsplanen, jf. Bilag 4, i henhold til ovenstående. I så fald gælder de foreliggende bilag uændret.

Såfremt Kunden bestiller videreudviklings- og konfigurationsydelser til levering som en Selvstændig Opgave, kan Kunden beslutte, at der forud for den respektive ydelses påbegyndelse gennemføres en særskilt afklaringsfase med samme formål og indhold som i nærværende punkt.

3.1. Kundens udtrædelsesadgang efter den indledende afklaringsfase

Indtil 20 (tyve) Arbejdsdage efter afslutning af den indledende afklaringsfase har Kunden ved Meddelelse ret til med 10 (ti) Arbejdsdages skriftligt varsel at udtræde af Kontrakten.

Ved sådan udtræden bortfalder begge Parter forpligtelser til videre opfyldelse af Kontrakten. Udtræden omfatter annullation af alle eventuelle aftaler indgået mellem Parterne i henhold eller tilknytning til Kontrakten.

Materiale, såsom rapporter, skemaer og diagrammer, samt viden, der er frembragt frem til udtrædelsestidspunktet, kan Kunden efter betaling af vederlag for udtræden anvende til alternativ opfyldelse af Kundens behov. Retten omfatter dog ikke Programmel, hverken helt eller delvist, eller forretningshemmeligheder, der er relateret til de ydelser, der skulle leveres i henhold til Kontrakten.

Såfremt afklaringsfasen angår en af Kunden bestilt videreudviklings- og konfigurationsydelse til levering som en Selvstændig Opgave, kan Kunden udtræde af Leveringsaftalen i overensstemmelse med nærværende afsnit, idet udtrædelse dog skal ske inden 10 (ti) Arbejdsdage efter afslutning af afklaringsfasen. Udtrædelse skal ske med et skriftligt varsel på 5 (fem) Arbejdsdage.

For udtræden betaler Kunden vederlag til Leverandøren som anført i Bilag 13, for de aktiviteter, der er gennemført i afklaringsfasen.

KAPITEL III UDVIKLINGS- OG IMPLEMENTERINGSPERIODER

4. GENERELT OM UDVIKLINGS- OG IMPLEMENTERINGSPERIODER

Udviklings- og implementeringsperioden består af to på hinanden følgende perioder: Udviklingsperioden og Implementeringsperioden. Efter afslutning af den indledende afklaringsfase påbegyndes Udviklingsperioden, hvor Applikationen udvikles, konfigureres og afprøves, og Leverandøren foretager de nødvendige forberedelser til at kunne levere de Løbende Ydelser fra Overtagelsesdagen.

Tidsplanen i Bilag 4 beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres under Udviklings- og Implementeringsperioden. Leverandøren har initiativpligten til at gennemføre de aftalte aktiviteter.

Ved afslutningen af Udviklingsperioden gennemføres en delleveranceprøve. Formålet med delleveranceprøven er at verificere, at Applikationen er funktionsmæssigt komplet i overensstemmelse med Bilag 2. Delleveranceprøven gennemføres i overensstemmelse med Bilag 16 og tidsplanen i Bilag 4.

Implementeringsperioden påbegyndes først, når delleveranceprøven er skriftligt godkendt af Kunden. Kunden skal uden ugrundet ophold og senest 10 (ti) Arbejdsdage efter, at delleveranceprøven er bestået i henhold til godkendelseskriterierne i Bilag 16, meddele Leverandøren skriftligt, at delleveranceprøven er godkendt som bestået.

Delleveranceprøven er ikke selvstændigt bodsudløsende. Forsinkelse af delleveranceprøven kan dog medføre forsinkelse af de efterfølgende bodsudløsende milepæle i overensstemmelse med tidsplanen i Bilag 4.

Under Implementeringsperioden gennemføres de resterende aktiviteter, herunder installation, med henblik på idriftsættelse af Applikationen. Implementeringsperioden afsluttes med Kundens skriftlige godkendelse af en overtagelsesprøve, jf. afsnittet "Overtagelsesprøve".

5. UDDANNELSE

Leverandøren skal i Implementeringsperioden sikre, at Kunden modtager tilstrækkelig og kvalificeret undervisning i brug af Applikationen, sådan at Kunden er i stand til at forstå og

anvende Applikationen og ydelserne knyttet hertil, herunder uddanne og undervise andre i brugen heraf.

Leverandøren skal afholde undervisningen i overensstemmelse med tidsplanen, jf. Bilag 4.

Undervisningen skal som udgangspunkt foregå hos Kunden. Undervisningen kan, hvis Kunden skriftligt accepterer dette, foregå elektronisk.

KAPITEL IV LEVERANCEN

6. GENERELT OM LEVERANCEN

Leverandøren skal levere Leverancen i overensstemmelse med Løsningsbeskrivelsen og Kontraktens bestemmelser i øvrigt.

Leverandøren har det totale leveranceansvar for Leverancen og Bestillingsydelser.

Den samlede Løsningsbeskrivelse for Leverancen gennemgås af Parterne i den indledende afklaringsfase som beskrevet i afsnittet "Den indledende afklaringsfase". Hvis det senere konstateres, at Kravspecifikationen for Leverancen alligevel ikke opfyldes ved Løsningsbeskrivelsen, skal Leverandøren i fornødent omfang præcisere og/eller ændre Løsningsbeskrivelsen samt levere sådanne yderligere ydelser, der er nødvendige for at opfylde Kravspecifikationen og Kontrakten i øvrigt. Sådant levering skal ske på samme vilkår som fastsat i Kontrakten, herunder uden yderligere vederlag og inden for de i tidsplanen fastsatte frister, jf. Bilag 4.

Såfremt Løsningsbeskrivelsen indeholder yderligere funktionalitet mv. end nødvendigt til at opfylde Kravspecifikationen, skal Leverandøren levere dette i tillæg til opfyldelse af Kravspecifikationen.

KAPITEL V LØBENDE YDELSER

7. GENERELT OM LØBENDE YDELSER

Leverandøren skal levere de i dette kapitel beskrevne Løbende Ydelser.

8. HYPERCARE

Det påhviler Leverandøren at levere hypercare i overensstemmelse med de stillede krav og servicemål, jf. Bilag 6. Hypercare leveres i den i Bilag 4 anførte periode.

9. DRIFT

Leverandøren er ansvarlig for drift af Systemet fra Overtagelsesdagen og skal skalere sin drift i takt med levering af Selvstændige Opgaver.

Driften omfatter hosting af Systemet på servere beliggende i Danmark. Leverandøren er ansvarlig for tilvejebringelse og opretholdelse af den nødvendige infrastruktur, herunder back-up, redundans og opetid, i overensstemmelse med de stillede krav og servicemål, jf. Bilag 7. Leverandøren skal sikre, at driften af Systemet til enhver tid overholder de i Bilag 7 fastsatte servicemål, herunder servicemål for opetid og genopretning.

Leverandørens vederlag for drift følger af Bilag 13.

10. VEDLIGEHOOLDELSE

Leverandøren skal levere vedligeholdelse af Applikationen fra Overtagelsesdagen og skal skalere sin vedligeholdelse i takt med levering af Selvstændige Opgaver.

Forpligtelsen består indtil Overdragelse, jf. afsnittet "Overdragelse af Kontrakten".

Leverandørens vederlag for vedligeholdelse følger af Bilag 13.

10.1. Nærmere om vedligeholdelsesforpligtelsens indhold

Leverandøren skal varetage sin forpligtelse til proaktivt at vedligeholde Applikationen og rette Fejl heri i overensstemmelse med de stillede krav og servicemål, jf. Bilag 6 og Bilag 7.

Vedligeholdelse skal udføres i overensstemmelse med God it-skik og af kvalificeret personale, der har kendskab til Applikationen.

Såfremt Applikationen ændres, omfatter vedligeholdelsesforpligtelsen Applikationen i den ændrede faktuelle version.

10.2. Opdatering med nye Releases eller Versioner

Leverandøren skal løbende opdatere Applikationen i driftsmiljøet med nye Releases og Versioner. Leverandøren skal give Kunden et varsel på mindst 10 (ti) Arbejdsdage forud for ibrugtagning af en ny Release eller Version, jf. procedurerne i Bilag 6. Kunden er ikke forpligtet til at acceptere ibrugtagning af nye Releases og Versioner, som ikke opfylder kravene i Kontrakten.

Såfremt Kundens manglende accept af en planlagt opdatering er en forudsætning for Leverandørens opfyldelse af servicemål, er dette angivet i Bilag 6 med antal Releases/Versioner, som Kunden maksimalt kan afvise. Endvidere kan Kundens manglende accept af en planlagt opdatering være en forudsætning for Leverandørens pligt til fejlfhjælpning som led i vedligeholdelsesordningen, jf. Bilag 7.

10.3. Særligt om fejlfhjælpning og servicevinduer

Kategorisering af Fejl og tidsfrister for Leverandørens fejlfhjælpning fremgår af Bilag 6 og Bilag 7, jf. dog afsnittet "Hæftelse for Underleverandører" vedrørende Standardprogrammel.

Fejlfhjælpning og andre vedligeholdelsesarbejder skal planlægges og udføres, så de er til mindst mulig gene for Kunden og Brugerne samt i overensstemmelse med Bilag 6 og Bilag 7.

11. SUPPORT

Leverandøren skal levere support af Applikationen fra Overtagelsesdagen i overensstemmelse med Bilag 6 og skal skalere sin ydelse i takt med levering af Selvstændige Opgaver.

Forpligtelsen består indtil Overdragelse, jf. afsnittet "Overdragelse af Kontrakten".

Leverandørens vederlag for support følger af Bilag 13.

11.1. Nærmere om supportforpligtelsens indhold

Leverandøren skal levere support i overensstemmelse med de stillede krav og servicemål, jf. Bilag 6 og Bilag 7.

Leverandøren er ansvarlig for at prioritere supportopgaver og Incidents. Kunden kan altid omprioritere supportopgaver. Leverandøren skal respektere Kundens prioritering af supportopgaver. Leverandøren har dog en selvstændig pligt til at informere Kunden om eventuelle risici eller u hensigtsmæssigheder, som Kundens prioriteringer måtte medføre.

Leverandøren er forpligtet af samtlige krav og servicemål i Kontrakten, uanset om Incidents, som håndteres af Leverandøren, har en negativ indflydelse på Applikationen.

Såfremt et Incident skyldes Fejl ved Leverandørens ydelser, er Leverandøren forpligtet til loyalt at oplyse Kunden herom.

Såfremt Applikationen ændres, omfatter supportforpligtelsen Applikationen i den ændrede faktuelle Version.

KAPITEL VI BESTILLINGSYDELSER

12. VIDEREUDVIKLINGS- OG KONFIGURATIONSYDELSER

Leverandøren skal levere videreudviklings- og konfigurationsydelser i overensstemmelse med Bilag 9.

Videreudviklings- og konfigurationsydelser bestilles i overensstemmelse med den i Bilag 9 beskrevne proces ved brug af skabelonen i Bilag 9.a og leveres i henhold til den af Parterne indgåede Leveringsaftale.

Det fremgår af Leveringsaftalen, om ydelserne skal leveres som en del af Leverancen, jf. afsnittet "Til levering som en del af Leverancen", eller som en Selvstændig Opgave, jf. afsnittet "Til levering som en Selvstændig Opgave".

Videreudviklings- og konfigurationsydelser kan bestilles fra Kontaktens ikrafttræden, jf. afsnittet "Generelt om varighed og ophør".

13. LEVERING AF VIDEREUDVIKLINGS- OG KONFIGURATIONSYDELSER

13.1. Til levering som en del af Leverancen

Kunden kan, medmindre andet fremgår af Bilag 9, indtil afslutningen af den indledende afklaringsfase, jf. afsnittet "Den indledende afklaringsfase", bestille videreudviklings- og konfigurationsydelser til levering samtidig med og som en del af Leverancen.

Såfremt Kunden bestiller videreudviklings- og konfigurationsydelser i henhold til nærværende punkt, bliver ydelserne at betragte som en del af Leverancen og skal i enhver henseende behandles som om, at ydelserne oprindeligt var en del af Leverancen.

13.2. Til levering som en Selvstændig Opgave

Ved bestilling af videreudviklings- og konfigurationsydelser, som ikke bestilles som en del af Leverancen, sker levering heraf som en Selvstændig Opgave.

KAPITEL VII TVÆRGÅENDE YDELSER

14. AFPRØVNING OG GODKENDELSE

14.1. Afprøvning

Afprøvning af Leverancen sker ved gennemførelse af de i Bilag 16 anførte prøver og test.

Prøverne gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen i Bilag 4.

Beskrivelse af prøver, procedurer, indhold og godkendelseskriterier er fastsat i Bilag 16.

En prøve er bestået, når de i Bilag 16 anførte godkendelseskriterier er opfyldt og skriftligt godkendt af Kunden ved Meddelelse.

Medmindre Parterne har aftalt andet, jf. Bilag 16, er det en forudsætning for godkendelse af en prøve, at kravene til Dokumentation for den relevante del af Leverancen er opfyldt, jf. afsnittet "Dokumentation".

Hvis Leverandøren afhjælper konstaterede Fejl i perioden, hvor prøven gennemføres, er Kunden berettiget til – uden at fristen for prøvens gennemførelse ændres – at kræve en gentagelse af prøven i sin helhed til afprøvning af afhjælpningen af den konstaterede Fejl.

Kunden kan godkende en prøve, uanset at der består Fejl, som anføres i Fejllisten, jf. Bilag 16. Manglende optagelse i Fejllisten indebærer intet afkald fra Kundens side på at kræve en Fejl afhjulpet. Det gælder dog ikke, hvis Kunden ved udstedelse af godkendelse er gjort udtrykkeligt opmærksom på Fejlen eller fravigelsen i øvrigt, og Kunden har accepteret dette.

Det påhviler Leverandøren efterfølgende at rette de i Fejllisten indeholdte Fejl, jf. Bilag 16.

Er der ikke aftalt en tidsplan herfor i forbindelse med godkendelse af prøven, rettes Fejl som led i Leverandørens vedligeholdelsesforpligtelse.

Leverandøren skal i fornødent omfang dokumentere, at afhjælpning er sket.

Gennemgang, kommentering eller godkendelse fra Kundens side af en prøve kan ikke tages som udtryk for en ændring af de krav, der kan stilles efter Kontrakten, medmindre en sådan ændring udtrykkeligt gennemføres i henhold til proceduren for Kontraktuelle Ændringer, jf. afsnittet "Ændringer".

14.2. Delleveranceprøve

Formålet med delleveranceprøven er at verificere, at de krav i Bilag 2, der er markeret til opfyldelse ved slutningen af Udviklingsperioden, er opfyldt. Delleveranceprøven gennemføres i overensstemmelse med de i Bilag 16 fastsatte procedurer og godkendelseskriterier.

Leverandøren har initiativpligten til at gennemføre delleveranceprøven i overensstemmelse med tidsplanen i Bilag 4. Leverandøren skal ved delleveranceprøvens afslutning levere en rapport med behørig Dokumentation for eventuel manglende eller mangelfuld funktionalitet og andre væsentlige hændelser under delleveranceprøven, jf. nærmere herom i Bilag 16.

Kunden skal uden ugrundet ophold og senest 10 (ti) Arbejdsdage efter, at delleveranceprøven er bestået i henhold til godkendelseskriterierne i Bilag 16, meddele Leverandøren skriftligt, at delleveranceprøven er godkendt som bestået.

Såfremt delleveranceprøven ikke godkendes, finder bestemmelserne i afsnittet "Ikke godkendt prøve" tilsvarende anvendelse. Leverandøren er således berettiget til at søge de konstaterede fejl afhjulpet og gentage delleveranceprøven med henblik på godkendelse, forudsat at det kan ske inden det aftalte tidspunkt for delleveranceprøvens godkendelse, jf. Bilag 4, eller senest 20 (tyve) Arbejdsdage herefter.

Først når delleveranceprøven er skriftligt godkendt af Kunden, kan Implementeringsperioden påbegyndes.

14.3. Overtagelsesprøve

Formålet med en overtagelsesprøve er at konstatere, at den tilbudte funktionalitet er til rådighed for Kunden, herunder ved at Leverancen fungerer sammen med Kundens it-miljø, jf. Bilag 3. Overtagelsesprøven gennemføres i overensstemmelse med Bilag 16 af Leverandøren, idet Kunden dog forudsættes at bistå med prøvens gennemførelse.

Leverandøren skal ved overtagelsesprøvens afslutning levere en rapport med behørig Dokumentation for eventuel manglende/mangelfuld funktionalitet og andre væsentlige hændelser under overtagelsesprøven, jf. nærmere herom i Bilag 16.

Kunden skal uden ugrundet ophold og senest 10 (ti) Arbejdsdage efter, at overtagelsesprøven er bestået i henhold til godkendelseskriterierne i Bilag 16, meddele Leverandøren skriftligt, at overtagelsesprøven er godkendt som bestået.

Først når overtagelsesprøven for Leverancen er skriftligt godkendt af Kunden, anses Leverancen for overtaget.

14.4. Driftsprøven

Formålet med driftsprøven er at konstatere, at Applikationen er tilgængelig og kan driftsafvikles i Leverandørens driftsmiljø i en normal driftssituation under overholdelse af de opstillede servicemål, jf. Bilag 7. Driftsprøven gennemføres i overensstemmelse med Bilag 16.

Driftsprøven gennemføres efter overtagelse af Leverancen af Leverandøren med den nødvendige deltagelse fra Kunden og/eller en af Kunden udpeget tredjemand. Leverandøren skal med et varsel på mindst 10 (ti) Arbejdsdage give Kunden meddelelse om tidspunktet for driftsprøvens afholdelse.

Såfremt Kunden ikke har påbegyndt driftsprøven senest 20 (tyve) Arbejdsdage efter Overtagelsesdagen for Leverancen, er Leverandøren berettiget til at fremsætte meddelelse med påkrav om, at Kunden skal påbegynde driftsprøven. Leverandørens meddelelse kan fastsætte en frist for, hvornår Kunden senest skal have påbegyndt gennemførelsen af driftsprøven. Fristen skal dog være på mindst 15 (femten) Arbejdsdage fra Kundens modtagelse af Leverandørens meddelelse.

Såfremt Kunden ikke har påbegyndt gennemførelsen af driftsprøven inden den fastsatte frist, bortfalder Kundens ret til at gennemføre driftsprøven, forudsat at Leverandøren i sin meddelelse udtrykkeligt har angivet, at Kundens manglende rettidige påbegyndelse af driftsprøven medfører bortfald af driftsprøven.

Driftsprøven skal omfatte mindst 20 (tyve) Arbejdsdage i træk.

Driftsprøven løber, indtil godkendelseskriterierne i Bilag 16 er opfyldt, eller indtil Kunden måtte hæve Kontrakten, jf. afsnittet "Kundens ophævelse".

Kunden skal uden ugrundet ophold og senest 10 (ti) Arbejdsdage efter, at driftsprøven er bestået, meddele Leverandøren skriftligt, at driftsprøven er godkendt som bestået.

14.5. Ikke godkendt prøve

Hvis en prøve ikke godkendes, er Leverandøren berettiget til at søge de konstaterede Fejl afhjulpnet og gentage prøven med henblik på godkendelse, forudsat at det kan ske inden det aftalte tidspunkt for prøvens godkendelse, jf. Bilag 4, eller senest 20 (tyve) Arbejdsdage herefter. Gentagelse af prøven skal ske med et varsel på mindst 5 (fem) Arbejdsdage. Leverandøren er når som helst i forløbet berettiget til at standse alle eller en enkelt prøve, hvis godkendelseskriterierne for en prøve ikke er opfyldt, sådan at ressourcer kan anvendes på at rette Fejl. Ved en sådan standsning betragtes prøven som ikke bestået, og Kunden har ret til at kræve hele prøven gentaget.

Leverandøren skal godtgøre Kundens rimelige og sædvanlige meromkostninger ved prøvens gentagelse, herunder værdien af Kundens forgæves brugte tid forbundet med den standsede prøve.

15. DOKUMENTATION

Leverandøren skal levere den i Bilag 11 specificerede Dokumentation.

Dokumentation betragtes som en integreret del af Leverancen, Bestillingsydelserne og de Løbende Ydelser og skal fyldestgørende udarbejdes og ajourføres i forbindelse med Leverandørens levering heraf samt ved eventuelle Kontraktuelle Ændringer.

Dokumentationen skal udformes i overensstemmelse med God it-skik og opfylde de i Kontrakten fastsatte krav, herunder Bilag 11, hvor de nærmere krav til Dokumentation og levering heraf er specificeret.

Leverandøren er ansvarlig for at informere Kunden om opdateringer eller ændringer til Dokumentation og sikre, at Kunden får udleveret eller har adgang til Dokumentation med disse opdateringer eller ændringer.

Kunden har ret til ved tredjemand at gennemføre en verificering af, at Dokumentation opfylder Kontraktens krav. Såfremt en sådan verificering viser, at Dokumentation ikke opfylder Kontraktens krav, skal Leverandøren ud over at afhjælpe manglerne ved Dokumentation afholde omkostningerne forbundet med verificeringen af Dokumentations opfyldelse af Kontrakten.

Såfremt Leverandøren ikke afhjælper mangler ved Dokumentation i overensstemmelse med afsnittet "Afhjælpning", har Kunden ret til for Leverandørens regning at lade tredjemand udbedre sådanne mangler.

16. SIKKERHED

Leverandøren, dennes medarbejdere, Underleverandører og disses medarbejdere skal implementere og overholde de krav til sikkerhed, der er angivet i Bilag 14 i forbindelse med Kontraktens opfyldelse.

17. PERSONDATA

Såfremt Leverandørens udførelse af ydelser under Kontrakten indebærer behandling af personoplysninger, er Leverandøren til enhver tid forpligtet til at sikre, at den til enhver tid gældende persondatalovgivning overholdes, som for nuværende særligt omfatter lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) samt for så vidt angår Forsvarets Auditørkorps en efterlevelse af § 22, stk. 2, i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (retshåndhævelsesloven).

I disse tilfælde indgår Parterne en databehandleraftale, jf. Bilag 15. Af databehandleraftalen følger Leverandørens forpligtelser som databehandler. Leverandøren må ikke påbegynde behandling af personoplysninger, forinden databehandleraftalen er indgået.

Leverandørens ydelser efter nærværende afsnit og Bilag 15 vederlægges ikke særskilt. Såfremt Kunden anmoder Leverandøren om yderligere assistance end den, der følger af Bilag 15, med henblik på Kundens opfyldelse af sine forpligtelser som dataansvarlig, jf. Bilag 15, vederlægges Leverandøren for disse ydelser efter medgået tid til de i Bilag 13 anførte timepriser.

KAPITEL VIII GOVERNANCE

18. SAMARBEJDSORGANISATION

Parterne skal samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning samt hver især yde en særdeles betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat.

Parterne har gensidigt en forpligtelse til uden ugrundet ophold og i henhold til de aftalte beslutningsprocesser at påpege eventuelle åbenbare fejl i materiale udarbejdet af den anden Part samt øvrige forhold, der kan have betydning for Kontraktens opfyldelse.

Parterne skal loyalt deltage i den aftalte samarbejdsorganisation, jf. Bilag 12.a, i hele Kontraktens løbetid.

18.1. Samarbejdsorganisation

Parterne etablerer senest ved Kontraktens underskrift en samarbejdsorganisation med deltagelse af repræsentanter fra Leverandøren og Kunden samt eventuelle andre, jf. Bilag 12.a, med henblik på at understøtte og formidle det nødvendige samarbejde og derved sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af Leverancen og opfyldelse af Kontrakten.

Parterne etablerer senest på Overtagelsesdagen en samarbejdsorganisation, jf. Bilag 12.a, til understøttelse af leveringen af de Løbende Ydelser. Samarbejdsorganisation for de Løbende Ydelser etableres med henblik på at sikre et struktureret og transparent løbende samarbejde mellem Parterne i forbindelse med leveringen heraf.

Samarbejdsorganisationen, herunder struktur og roller samt bemyndigelser, er beskrevet i Bilag 12.a.

18.2. Bemanding

Såfremt det er relevant, er det i Bilag 12.a og Bilag 12.b fastlagt, hvilke medarbejdere Parterne har allokeret til Kontraktens opfyldelse og samarbejdsorganisation. Nøglemedarbejdernes ansvar og roller i forbindelse med gennemførelsen af Kontrakten, herunder Nøglemedarbejdernes kompetencer, er angivet i Bilag 12.a.

18.2.1. Leverandørens medarbejderressourcer

Leverandørens medarbejdere samt eventuelle Underleverandører, der medvirker til Kontraktens opfyldelse, skal være i besiddelse af de fornødne kompetencer og kvalifikationer, herunder relevant og nødvendig uddannelse, viden og erfaring, til at kunne varetage deres roller ved Kontraktens opfyldelse, jf. Bilag 12.

Leverandøren er forpligtet til i hele Kontraktens løbetid at opretholde den for Kontraktens opfyldelse relevante og fornødne kapacitet og viden, herunder i form af tilstrækkelige og kvalificerede medarbejdere.

Kan Leverandøren ikke levere ydelserne med den aftalte kvalitet, eller indtræder der forsinkelse eller risiko for forsinkelse, som ikke er begrundet i Kundens forhold, er Leverandøren forpligtet til at tilpasse sin bemanding, herunder i nødvendigt omfang at allokere yderligere eller andre medarbejderressourcer. Ændring i bemandingen, herunder udskiftning af medarbejdere, er reguleret i afsnittet "Udskiftning af medarbejdere".

Leverandøren skal til enhver tid og uden ugrundet ophold på Kundens forlangende kunne dokumentere de anvendte medarbejderes kompetencer og kvalifikationer eller eventuelle andre forhold af betydning enten for Leverandørens evne til at varetage ydelsernes udførelse eller for kvaliteten af ydelserne. Hvis dokumentation herfor ikke fremvises, er Leverandøren på Kundens forlangende forpligtet til at genoprette forholdene, herunder kan Kunden kræve, at Leverandøren inddrager Underleverandører.

18.2.2. Udskiftning af medarbejdere

Af hensyn til fremdriften og kvaliteten i arbejdet samt af hensyn til det tætte samarbejde Parterne imellem skal Parterne i videst muligt omfang undgå udskiftning af medarbejdere, der medvirker til Kontraktens opfyldelse, herunder medarbejdere som indgår i samarbejdsorganisationen.

Parterne må ikke reducere antallet af medarbejdere beskæftiget med udførelse af Kontrakten, hvis dette bringer ydelsernes kvalitet eller levering i overensstemmelse med tidsplanen, jf. Bilag 4, i fare.

Leverandøren skal på Kundens anmodning inden 20 (tyve) Arbejdsdage udskifte en medarbejder, herunder en Nøglemedarbejder, såfremt Kundens anmodning er saglig og rimeligt begrundet, f.eks. i væsentlige samarbejdsvanskeligheder eller medarbejderens manglende kompetencer og kvalifikationer.

Parterne skal sikre, at nye medarbejdere lever op til kvalifikationskravene, jf. afsnittet "Leverandørens medarbejderressourcer" og kompetenceniveauet for de enkelte konsulentkategorier, jf. Bilag 12.a, og at de har mindst samme eller tilsvarende kompetencer og kvalifikationer som udskiftede medarbejdere. Udskiftningen må ikke have indvirkning på Parternes evne til at varetage opgaverne forbundet med Kontraktens opfyldelse, herunder indebære at Leverandørens færdiggørelse forsinkes.

Hver Part afholder alle omkostninger til udskiftning af Partens medarbejdere.

18.2.2.1. Leverandørens udskiftning af Nøglemedarbejdere

Leverandøren skal uden ugrundet ophold orientere Kunden skriftligt i forbindelse med en Nøglemedarbejders fratræden eller fravær. Leverandøren skal i sådanne tilfælde udpege en efterfølger eller midlertidig afløser med mindst samme eller tilsvarende kompetencer og kvalifikationer, jf. Bilag 12.a.

Leverandøren kan ikke udskifte de i Bilag 12.a anførte Nøglemedarbejdere uden Kundens skriftlige samtykke og uden forudgående fremsendelse af CV for den pågældende nye Nøglemedarbejder til Kunden, medmindre udskiftningen skyldes medarbejderens personlige forhold, herunder ophør af ansættelsesforhold, orlov, længerevarende sygdom eller lignende omstændigheder, som Leverandøren ikke har indflydelse på. Kunden kan ikke nægte et sådant samtykke uden rimelig grund.

Leverandøren kan heller ikke reducere antallet af Nøglemedarbejdere beskæftiget med udførelse af Leverancen eller begrænse Nøglemedarbejdernes reelle deltagelse i Leverancens udførelse uden Kundens skriftlige samtykke. Kunden kan ikke nægte et sådant samtykke, hvis Leverandøren kan dokumentere, at behovet for den eller de pågældende Nøglemedarbejders deltagelse i Leverancens udførelse tilsvarende er reduceret.

18.2.2.2. Reduceret fakturering ved udskiftning af Nøglemedarbejdere

Såfremt afregning af Leverandørens ydelser sker på baggrund af medgået tid, jf. Bilag 13, vil der ved Leverandørens udskiftning af en Nøglemedarbejder blive foretaget følgende reduktion i faktureringen af den nye Nøglemedarbejder:

- De første 20 (tyve) timer faktureres ikke.

18.2.2.3. Kundens udskiftning af medarbejdere

Kundens eventuelle udskiftning af de i Bilag 12.a og Bilag 12.b anførte medarbejdere forudsættes at ske således, at den fastlagte struktur og rollefordeling ved forudsatte opgaver, ansvar og kompetencer mv. for samarbejdsorganisationen kan fortsætte uændret.

Kan Leverandøren sandsynliggøre, at Kundens udskiftning af en medarbejder medfører, at de aftalte leveringstidspunkter for Leverancen ikke kan overholdes, eller at andre leveringsvilkår påvirkes, kan udskiftningen alene ske ved, at Kunden fremsætter en ændringsanmodning, jf. afsnittet "Kontraktuelle Ændringer".

19. KLASIFICEREDE INFORMATIONER OG SIKKERHEDSGODKENDELSE

19.1. Adgang til og behandling af klassificerede informationer

Leverandøren skal behandle eventuelle klassificerede informationer efter de herom gældende regler.

Ved "klassificerede informationer" forstås alle former for klassificerede oplysninger, materiel, Dokumentation, dokumenter, materiale, genstande, filer, lydfiler eller andet, uanset om de foreligger i fysisk form eller opbevares på et medie.

Adgang til og behandling af klassificerede informationer skal være underlagt den til enhver tid gældende udgave af Forsvarets Sikkerhedsbestemmelser, Forsvarskommandobestemmelse 358-1, som kan rekvireres ved henvendelse til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), samt

bestemmelserne i cirkulære (om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret), som er tilgængelig via www.retsinformation.dk.

Hvis arbejdet udføres i et andet land end Danmark, skal Leverandøren og dennes eventuelle Underleverandører overholde NATO's sikkerhedsbestemmelser som implementeret af den nationale sikkerhedsmyndighed i det land, hvor arbejdet udføres.

Hvis Leverandøren har behov for at udlevere klassificerede informationer til sine eventuelle Underleverandører, skal Leverandøren forpligte sine Underleverandører til at opfylde betingelserne i nærværende bestemmelse.

Leverandøren forpligter sig til at følge alle instruktioner, som vedrører sikkerhedsforpligtelser, særligt sådanne der vedrører tilsyn med personale, sikkerhedsprocedurer, materialesikkerhed og reel eller formodet sabotage.

Hvis Leverandøren eller dennes eventuelle Underleverandører handler i strid med denne bestemmelse, herunder de sikkerhedsbestemmelser, der er henvist til, betragtes det som væsentlig misligholdelse af Kontrakten, jf. afsnittet "Ophævelsesgrunde". Leverandøren kan herudover risikere at pådrage sig et strafferetligt ansvar.

19.2. Ydelser udført på Kundens lokation

Såfremt Leverandøren skal udføre ydelser fra Kundens lokation eller anden relevant lokation anvist af Kunden, er Leverandøren forpligtet til at efterkomme de instruktioner, der udstedes af den ledende person på den pågældende lokation.

Det er Leverandørens ansvar at opnå enhver tilladelse eller sikkerhedsgodkendelse, der måtte kræves for at opnå adgang til den pågældende lokation.

19.3. Sikkerhedsgodkendelse

Leverandøren og alle, som bistår Leverandøren med Kontraktens opfyldelse, herunder medarbejdere, Underleverandører og rådgivere, skal kunne sikkerhedsgodkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Denne sikkerhedsgodkendelse skal kunne opretholdes i Kontraktens løbetid. Det er Leverandøren, som bærer omkostningerne i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse.

Leverandørens medarbejdere skal være sikkerhedsgodkendt til følgende niveau:
Tjenestebrug

Leverandørens virksomhed skal være sikkerhedsgodkendt til følgende niveau:
Tjenestebrug

Kundens krav til sikkerhedsniveauet kan variere over tid, hvorfor Leverandøren straks skal imødekomme Kundens anmodning om at ansøge om sikkerhedsgodkendelse af en medarbejder på et højere klassifikationsniveau end angivet.

Igangsættelsen af sikkerhedsgodkendelse af Leverandørens virksomhed iværksættes af Kunden. Leverandøren skal, efter henvendelse fra Kunden hurtigst muligt, fremskaffe relevant information for at ansøgningen om sikkerhedsgodkendelse kan iværksættes og behandles.

Ansøgning om sikkerhedsgodkendelser af Leverandørens medarbejdere skal påbegyndes hurtigst muligt og senest 1 måned efter skriftlig anmodning herom fra Kunden.

20. KUNDENS DELTAGELSE

20.1. Generelle krav til Kundens deltagelse

I Bilag 12.a er det angivet, i hvilket omfang Kunden er forpligtet til at medvirke til Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, herunder ved at stille oplysninger, Dokumentation, lokaler, systemer mv. til rådighed for Leverandøren.

Kunden skal under hensyn til karakteren og omfanget af Kontrakten yde almindelig medvirken og deltage i samarbejdsorganisationen som anført i afsnittet "Samarbejdsorganisation" og Bilag 12.a.

De tidsmæssige krav til Kundens deltagelse er angivet i Bilag 12.a.

Henvendelser fra Leverandøren skal besvares uden ugrundet ophold, medmindre andet er aftalt.

Hvis Kunden ikke deltager som aftalt, skal Leverandøren straks give påkrav herom. Hvis Leverandøren ikke giver sådant påkrav, fortaber Leverandøren sine rettigheder efter afsnittet "Kundens misligholdelse".

20.2. Deltagelse i afprøvning

Kundens forpligtelse til at deltage i afprøvningen, herunder i hvilket omfang Kunden er forpligtet til at stille relevante data til rådighed til brug for afprøvning, fremgår af Bilag 16.

21. BENYTTELSE AF UNDERLEVERANDØRER

Leverandørens anvendelse af Underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i Kontrakten.

Leverandøren er forpligtet til loyalt at sikre, at Leverandørens samarbejde med en Underleverandør om opfyldelsen af Kontrakten ikke påvirker kontraktopfyldelsen negativt i forhold til, hvis Leverandøren havde leveret alle ydelser med egne ressourcer. Leverandøren er herunder forpligtet til at facilitere den direkte kontakt mellem Kunden og en Underleverandør, såfremt Kunden finder dette hensigtsmæssigt.

Leverandørens anvendelse af Underleverandører fremgår af Bilag 12.a.

Leverandøren kan ikke uden Kundens forudgående skriftlige samtykke overlade Kontraktens opfyldelse eller dele heraf til andre Underleverandører end dem, der er angivet i Bilag 12.a. Leverandøren må således heller ikke overføre data, herunder personoplysninger, til Underleverandører uden Kundens forudgående skriftlige samtykke. Kunden kan ikke nægte et sådant samtykke uden rimelig grund.

Udskiftning af eventuelle Nøglemedarbejdere hos Underleverandører, der medvirker til Kontraktens opfyldelse, jf. Bilag 12.a, skal ske efter retningslinjerne i afsnittet "Udskiftning af medarbejdere".

Selvom Kunden har samtykket i anvendelsen af en bestemt Underleverandør, kan Kunden i alle forhold rette henvendelse til Leverandøren.

22. ÆNDRINGER

22.1. Kontraktuelle Ændringer

Parterne kan i hele Kontraktens løbetid anmode om Kontraktuelle Ændringer.

Parterne kan ikke modsætte sig Kontraktuelle Ændringer uden saglig grund.

Enhver Kontraktuel Ændring skal håndteres i overensstemmelse med proceduren, som fremgår af Bilag 10.

22.1.1. Kontraktstyring ved Kontraktuelle Ændringer

Kunden har initiativpligten til at sikre kontraktstyringen og foretage opdatering af alle relevante dokumenter, der berøres af en Kontraktuel Ændring.

Kontraktstyringen skal baseres på følgende hovedprincipper:

Alle Kontraktuelle Ændringer skal underskrives af begge Parter og foreligge i skriftlig form ved opdatering af f.eks.:

- Kontrakten,
- konkret aftale om levering af Bestillingsydelser, dvs. en bestillingsskabelon, jf. Bilag 9.a og/eller Leveringsaftale, hvori de afledte Kontraktuelle Ændringer fremgår og/eller
- relevante bilag (alt efter hvilke dokumenter, der er relevante at opdatere i forbindelse med den pågældende Kontraktuelle Ændring).

Alle Kontraktuelle Ændringer skal kunne dokumenteres med fuld sporbarhed, f.eks. ved ændringsmarkering, versionshistorik og lignende.

22.2. Ændringer til levering som en Selvstændig Opgave

Videreudviklings- og konfigurationsydelser, som ikke bestilles som en del af Leverancen, leveres som en Selvstændig Opgave.

For en Selvstændig Opgave gælder samme krav til afprøvning, garantier, bod, vedligeholdelse og support samt betingelser for Ibrugtagning, som er gældende for Leverancen, medmindre andet er angivet i Kontrakten.

Ved opgørelse af bod, erstatning mv. sker dette på baggrund af det aftalte vederlag for den Selvstændige Opgave, og eventuelle garantisvigt eller anden form for misligholdelse relateret til disse opgaver behandles uafhængigt af Leverancen i øvrigt.

22.3. Ændringslog

Kunden skal føre en ændringslog. Loggen skal indeholde:

Ved Kontraktuelle Ændringer:

- a) daterede ændringsanmodninger
- b) daterede estimater for vederlag for udarbejdelse af ændringsforslag
- c) daterede ændringsforslag
- d) godkendte ændringsforslag

- e) opdateret Kontrakt og bilag, jf. afsnittet "Kontraktstyring ved Kontraktsuelle Ændringer"

Hver ændringsanmodning skal tildeles et særligt identifikationsnummer, så ændringsanmodningen og de hertil knyttede dokumenter kan følges i ændringsloggen.

Ved Bestillingsydelser:

- a) daterede bestillingsskabeloner med Kundens opgavebeskrivelse
- b) daterede bestillingsskabeloner med Leverandørens besvarelse
- c) Kundens Meddelelse af accept af Leverandørens besvarelse
- d) indgåede Leveringsaftaler

Kunden skal således systematisk vedligeholde ændringsloggen på en sådan måde, at den indeholder den til enhver tid gældende Kontrakt inklusive godkendte ændringer.

Kunden skal på Leverandørens anmodning gøre denne opdaterede version af Kontrakten inklusive bilag tilgængelig for Leverandøren.

22.4. Ændring uden Leverandørens samtykke

Såfremt Kunden uden Leverandørens samtykke foretager ændring i Applikationen eller i Kundens it-miljø, jf. Bilag 3, der ikke er beskrevet i Kontrakten, og dette øver betydende indflydelse på Applikationens rette funktioner, er Leverandøren berettiget til for fremtiden at kræve sig fritaget for enhver forpligtelse til at levere de relevante ydelser, herunder afhjælpning af Fejl, udførelse af vedligeholdelse og support, i den udstrækning det er rimeligt begrundet som følge af den eller de foretagne ændringer.

Gensker Kunden den oprindelige situation, genopstår Leverandørens forpligtelser.

Leverandøren er berettiget til at kontrollere, at den oprindelige situation er genskabt, samt til at kræve rimelig betaling herfor opgjort efter medgået tid på baggrund af de i Bilag 13 anførte timepriser.

Leverandøren giver på forhånd samtykke til, at Kunden og/eller dennes øvrige leverandører udfører sædvanlig support og vedligeholdelse af Applikationen, forudsat der ikke herved foretages indgreb i strid med afsnittet "Rettigheder til Programmel, Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder" og Bilag 17. Drift af den bagvedliggende infrastruktur forbliver Leverandørens ansvar i hele Kontraktens løbetid.

23. SERVICEMÅL

23.1. Generelt om servicemål

Servicemålene anført i Bilag 7 skal opfyldes fra Overtagelsesdagen.

23.2. Uenighed om kategorisering af Incident

Hvis Kunden ikke er enig i Leverandørens kategorisering af et givent Incident, jf. Bilag 7, skal Leverandøren behandle det pågældende Incident ud fra Kundens kategorisering.

Såfremt Kundens kategorisering af et Incident viser sig ikke at have været korrekt, er Leverandøren berettiget til vederlag efter medgået tid, jf. Bilag 13, for Leverandørens eventuelle dokumenterede ekstra indsats, der kan henføres til Kundens forkerte kategorisering.

23.3. Ændring af målepunkter og servicemål

Kunden er berettiget til at ændre, tilføje eller fjerne konkrete målepunkter eller servicemål med et varsel på 3 (tre) måneder medmindre andet aftales mellem Parterne, såfremt dette er hensigtsmæssigt for at sikre et retvisende og detaljeret billede af Applikationens tilgængelighed, og såfremt Kunden derved vil få bedre indsigt i Applikationens faktiske performance. Ændringer kan være begrundet i, at der foreligger andre og bedre data, som kan belyse målepunktet eller servicemålet. Ændring bestilles som en Kontraktuel Ændring, jf. afsnittet "Kontraktskift".

Leverandøren er på Kundens anmodning forpligtet til straks at give Kunden indsigt i alle målepunkter og målinger, som Leverandøren selv har fastlagt og foretager.

24. RAPPORTERING

Leverandøren er forpligtet til loyalt at rapportere til Kunden i overensstemmelse med rapporteringskravene anført i Bilag 12.a. Rapporteringen skal herunder indeholde de data, ske i den form, overholde de tidsfrister og fremsendes til den modtager, som følger af rapporteringskravene for de respektive rapporteringsformer, jf. Bilag 12.a.

KAPITEL IX LEVERING OG ØKONOMI

25. LEVERING

Leverancen anses for leveret på Overtagelsesdagen.

Løbende Ydelser leveres kontinuerligt og forbruges af Kunden samtidig med, at de præsteres af Leverandøren. Løbende Ydelser anses for leveret, når Kunden har rådighed over den pågældende ydelse.

Videreudviklings- og konfigurationsydelser anses for leveret på Overtagelsesdagen, medmindre andet fremgår af Leveringsaftalen.

25.1. Leveringssted

Medmindre andet fremgår af Bilag 5, skal Leverandøren levere ydelserne omfattet af Kontrakten på Kundens lokation.

Leverandørens Løbende Ydelser, jf. Bilag 6, skal dog leveres fra Leverandørens lokation, medmindre andet fremgår af Bilag 5.

25.2. Leveringstid

Leverandøren skal levere ydelserne omfattet af Kontrakten i overensstemmelse med tidsplanen i Bilag 4.

Videreudviklings- og konfigurationsydelser, der levers som en del af Leverancen, skal leveres i overensstemmelse med tidsplanen i Bilag 4. Videreudviklings- og konfigurationsydelser, der leveres som en Selvstændig Opgave, skal leveres i henhold til tidsplanen herfor i Leveringsaftalen.

Leverandøren skal levere Løbende Ydelser fra Overtagelsesdagen.

Tværgående Ydelser leveres som en integreret del af Leverancen, Bestillingsydelserne og de Løbende Ydelser.

25.2.1. Udskydelsesret

Ved Meddelelse med et varsel på mindst 20 (tyve) Arbejdsdage har hver Part ret til efter drøftelse med den anden Part at udskyde leveringen af ydelser og som følge heraf de i tidsplanen, jf. Bilag 4, aftalte leveringstidspunkter tilsvarende. Hver Parts udskydelsesret kan ikke overstige 60 (tres) Arbejdsdage.

Hvis en Part ønsker at udskyde, kan den anden Part betinge udskydelsen af, at den udskydende Part godtgør den anden Part dennes rimelige omkostninger, som påviseligt er forbundet med udskydelsen.

26. IBRUGTAGNING, OVERTAGELSE OG RISIKO

Leverancen kan Ibrugtages af Kunden fra Overtagelsesdagen.

Herudover kan Kunden ekstraordinært Ibrugtage Leverancen helt eller delvist efter det i tidsplanen, jf. Bilag 4, aftalte tidspunkt for godkendelse af overtagelsesprøve, selvom overtagelsesprøve ikke er bestået. Det er en betingelse herfor, at årsagen til, at overtagelsesprøve ikke godkendes, ikke skyldes Kunden. Kunden er herefter forpligtet til at erlægge en forholdsmæssig del af betalingen, der er knyttet til godkendelse af overtagelsesprøve i overensstemmelse med betalingsplanen i Bilag 13. Kundens brug kan alene ske, såfremt dette ikke medfører væsentlig ulempe for Leverandørens færdiggørelse af Leverancen og for gennemførelse af den aftalte overtagelsesprøve, medmindre Kunden kan godtgøre, at Ibrugtagning er nødvendig for at imødegå væsentlige tab.

Såfremt der sker Ibrugtagning af hele eller dele af Leverancen, uden at betingelserne i dette punkt er opfyldt, har Leverandøren ret til ved Meddelelse at anmode Kunden om at ophøre med denne brug. Såfremt Kunden ikke efterkommer anmodningen inden 20 (tyve) Arbejdsdage, anses Leverancen for overtaget af Kunden.

Leverandøren bærer risikoen for Leverancen indtil overtagelse af Leverancen. Såfremt der er sket Ibrugtagning af Leverancen eller en del heraf forud for Overtagelsesdagen, overgår risikoen for de respektive dele af Leverancen til Kunden fra Ibrugtagningen.

27. VEDERLAG

27.1. Generelt om vederlag

Alle vederlag til Leverandøren i anledning af Leverandørens opfyldelse af Kontrakten er beskrevet i Bilag 13, og Leverandøren har ikke krav på yderligere vederlag, end hvad der fremgår heraf.

I vederlaget er inkluderet de på tidspunktet for kontraktunderskrift gældende afgifter, bortset fra moms. Ved ændring af danske afgifter eller ved indførelse af nye afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Leverandøren stilles uændret.

Priserne i Bilag 13 er faste og således gældende i hele Kontraktens løbetid, medmindre andet er angivet i Bilag 13, herunder også i en eventuel forlængelsesperiode, jf. dog nedenfor vedrørende vederlag for timebaserede ydelser.

Vederlaget dækker enhver aktivitet og ydelse, der er nødvendig for levere det af vederlaget omfattede, herunder eventuelle omkostning for Leverandøren, f.eks. i form af transport, fortæring og ophold for Leverandørens ansatte, medmindre andet er anført i Bilag 13.

27.2. Vederlag for Leverancen (Leverancevederlaget)

Leverandøren vederlægges for Leverancen i overensstemmelse med Bilag 13. Leverancevederlaget omfatter vederlag for samtlige ydelser, der indgår i Leverancen. Leverancevederlaget omfatter ikke vederlag for Løbende Ydelser og Bestillingsydelser.

27.3. Vederlag for Løbende Ydelser

27.3.1. Vederlag for vedligeholdelse

Leverandøren vederlægges for vedligeholdelse fra Overtagelsesdagen i overensstemmelse med Bilag 13.

27.3.2. Vederlag for support

Leverandøren vederlægges for support fra Overtagelsesdagen i overensstemmelse med Bilag 13.

27.3.3. Vederlag for hypercare

Leverandøren vederlægges for hypercare i overensstemmelse med Bilag 13 fra det i tidsplanen anførte tidspunkt, jf. Bilag 4.

27.4. Vederlag for Bestillingsydelser

27.4.1. Vederlag for videreudviklings- og konfigurationsydelser

Leverandøren vederlægges for videreudviklings- og konfigurationsydelser i overensstemmelse med Bilag 13.

27.5. Modregning

Ud over Leverandørens pligt til at modregne skyldig bod i sine faktureringer til Kunden, er Kunden til enhver tid berettiget til at modregne Leverandørens øvrige skyldige beløb i henhold til Kontrakten i Leverandørens eventuelle vederlag.

Såfremt Leverandøren ikke modregner bod, betales bodsbeløbet efter skriftligt påkrav fra Kunden. Manglende påkrav fra Kundens side medfører ikke, at Kundens ret til bod fortabes.

28. BETALINGSBETINGELSER

Leverandørens vederlag forfalder til betaling 30 (tredive) dage efter fremsendelse af fyldestgørende faktura, jf. afsnittet "Fakturering".

Såfremt Leverandøren modtager betaling forud for levering af en ydelse, bortset fra vederlag for Ibrugtagning forud for Overtagelsesdagen, jf. afsnittet "Ibrugtagning, overtagelse og risiko", er det en betingelse for betaling, at Leverandøren har stillet en uigenkaldelig anfordringsgaranti fra anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab til sikkerhed for tilbagebetaling af beløbet. Garantien udformning skal godkendes af Kunden.

Ved forsinket betaling svares rente med rentelovens til enhver tid gældende rentesats.

Kundens betaling afskærer ikke Kunden fra at påberåbe sig mangler eller forsinkelse eller i øvrigt benytte sig af sine beføjelser i henhold til Kontrakten.

28.1. Tilbageholdelse af beløb ved konstaterede Fejl

Såfremt der ved overtagelsesprøven konstateres Fejl, som ikke hindrer godkendelse af overtagelsesprøven, tilbageholdes en rimelig og forholdsmæssig andel af det vederlag, der skulle betales ved godkendelse af overtagelsesprøven, dog mindst 10 (ti) %, indtil Fejlene er afhjulpet, eller listen over Fejl på anden måde er afsluttet ved aftale mellem Parterne.

28.2. Fakturering

Fakturering skal ske i overensstemmelse med Bilag 13 og de følgende underafsnit nedenfor. Fakturering skal ske til:

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Danmark

28.2.1. Leverandør med dansk CVR-nr.

Leverandøren skal i henhold til bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder fremsende fakturaer elektronisk (e-fakturering) og overholde gældende krav til e-fakturering.

Fakturaen skal leve op til en række krav, der er fastsat i § 58, stk. 1 i bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen).

Fakturaen skal som minimum indeholde følgende:

- a) Kontraktnummer, 460000XXXX
- b) Elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer)
- c) Indkøbsordrenummer, 530000XXXX
- d) Udstedelsesdato/fakturadato
- e) Fortløbende fakturanummer
- f) Leverandørens CVR-nr.
- g) Leverandørens navn og adresse
- h) Kundens navn og adresse
- i) Mængden og arten af de leverede varer/ytelser
- j) Dato, hvor leveringen af varerne/ytelserne foretages/afsluttes, hvis datoen er forskellig fra fakturadatoen
- k) Momsgrundlaget
- l) Gældende momssats
- m) Momsbeløb, der skal betales

Er fakturaen ikke modtaget, er fakturaen ikke fremsendt elektronisk eller opfylder fakturaen ikke ovenstående krav eller gældende krav til e-fakturering, udskydes betalingen, indtil de relevante oplysninger er modtaget.

Der vil ligeledes ikke kunne kræves renter, førend en korrekt faktura er modtaget, og betalingsfrist for denne er overskredet.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside findes [vejledning](#) til fakturablanket, ligesom der på [virksomhedsguiden](#) findes krav til e-fakturering.

Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format. Yderligere information kan findes på:

<http://oioubl.info/classes/da/index.html>

<https://peppol.org/documentation/technical-documentation/post-award-documentation/>

Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-fakturerings.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-fakturerings.

Yderligere information eller forespørgsel vedrørende betaling, f.eks. kreditnota, rykker, kontoudtog m.v., kan fremsendes pr. e-mail til FRS-KTP-KRE@MIL.DK.

28.2.2. Leverandør uden dansk CVR-nr. fra EU-lande

Leverandøren skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både FRS-KTP-KRE-INVOICE@MIL.DK og FMI-KTP-SC-IMPORT@MIL.DK. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal alene indsendes til FMI-KTP-SC-IMPORT@MIL.DK.

Fakturaen skal leve op til en række krav, der er fastsat i § 59 i bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen).

Fakturaen skal som minimum indeholde følgende:

- a) Kontraktnummer, 460000XXXX
- b) Elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer)
- c) Indkøbsordrenummer, 530000XXXX
- d) Udstedelsesdato/fakturadato
- e) Fortløbende fakturanummer
- f) Leverandørens CVR-nr.
- g) Leverandørens navn og adresse
- h) Kundens navn og adresse
- i) Mængden og arten af de leverede varer/ytelser
- j) Dato, hvor leveringen af varerne/ytelserne foretages/afsluttes, hvis datoen er forskellig fra fakturadatoen
- k) Zero ratet, free of VAT eller reverse charge
- l) Henvisning til national momslov eller direktiv

Er fakturaen ikke modtaget eller opfylder fakturaen ikke ovenstående krav, udskydes betalingen, indtil de relevante oplysninger er modtaget. Der vil ligeledes ikke kunne kræves renter, førend en korrekt faktura er modtaget, og betalingsfrist for denne er overskredet.

Yderligere information eller forespørgsel vedrørende betaling, f.eks. kreditnota, rykker, kontoudtog m.v., kan fremsendes pr. e-mail til FRS-KTP-KRE@MIL.DK.

28.2.3. Leverandør uden dansk CVR-nr. fra lande uden for EU

Leverandøren skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både FRS-KTP-KRE-INVOICE@MIL.DK og FMI-KTP-SC-IMPORT@MIL.DK. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal alene indsendes til FMI-KTP-SC-IMPORT@MIL.DK.

Fakturaen skal som minimum indeholde følgende:

- a) Kontraktnummer, 460000XXXX
- b) Elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer)
- c) Indkøbsordrenummer, 530000XXXX
- d) Udstedelsesdato/fakturadato
- e) Fortløbende fakturanummer
- f) Betalingsoplysninger
- g) Leverandørens navn og adresse
- h) Kundens navn og adresse
- i) Mængden og arten af de leverede varer/ydelser
- j) Dato, hvor leveringen af varerne/ydelserne foretages/afsluttes, hvis datoen er forskellig fra fakturadatoen
- k) Bankens navn
- l) Bankens registreringsnummer (Routing Number/ ABA-nummer)
- m) Kontonummer
- n) Swift/BIC-adresse
- o) IBAN (til lande med IBAN)

Er fakturaen ikke modtaget eller opfylder fakturaen ikke ovenstående krav, udskydes betalingen, indtil de relevante oplysninger er modtaget. Der vil ligeledes ikke kunne kræves renter, førend en korrekt faktura er modtaget, og betalingsfrist for denne er overskredet.

Yderligere information eller forespørgsel vedrørende betaling, f.eks. kreditnota, rykker, kontoudtog m.v., kan fremsendes pr. e-mail til FRS-KTP-KRE@MIL.DK.

28.2.4. Generelt om fakturering

Hvis en faktura ikke opfylder kravene ovenfor, vil fakturaen blive afvist og returneret som ukorrekt, og der vil ikke ske betaling. Der vil ligeledes ikke kunne kræves renter, førend en korrekt faktura er modtaget og betalingsfrist for denne er overskredet.

Yderligere information eller forespørgsel vedrørende betaling, f.eks. kreditnota, påmindelse mv., kan fremsendes pr. e-mail til FRS-KTP-KRE@mil.dk.

KAPITEL X ALMINDELIG KONTRAKTREGULERING

29. GARANTIER

29.1. Generel garanti

Under forudsætning af, at Kundens it-miljø er som anført af Kunden, jf. Bilag 3, samt at Kunden yder den forudsatte deltagelse, jf. afsnittet "Kundens deltagelse", garanterer Leverandøren, at ydelserne opfylder alle de i Kontrakten stillede krav og God it-skik. Såfremt dette ikke er tilfældet, påhviler det Leverandøren uden yderligere vederlag og inden for de i Kontrakten fastsatte tidsfrister, jf. Bilag 4, at levere det, der er nødvendigt, for at opfylde Kontrakten.

Leverandøren garanterer, at Programmet opfylder de krav til funktion, kapacitet, arkitektur, sikkerhed, kvalitet, grænseflader og integration, som fremgår af Løsningsbeskrivelsen samt Kontrakten i øvrigt, herunder Bilag 17 for så vidt angår Programmet.

Leverandøren garanterer, at der for Kundespecifikt Programmel anvendes designmetoder, kvalitetsstandarder, programmeringssprog og programudviklingsværktøjer i overensstemmelse med God it-skik.

Leverandøren garanterer, at det leverede Programmel er dækket af de i Bilag 17 anførte licenser.

29.2. Fejl i Programmel

Såfremt Kunden har stillet krav om bestemt Programmel eller integrationer til eksterne it-systemer, bærer Kunden risikoen for Fejl og for ekstraordinære omkostninger ved Leverandørens opfyldelse af Leverandørens forpligtelser, der må tilskrives sådanne forhold, og som ikke burde være undgået af Leverandøren.

Såfremt kravet alene vedrører en bestemt type Programmel i almindelighed, bærer Kunden dog kun risikoen for Fejl og ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger i den udstrækning, Leverandøren ikke ved sit valg af det konkrete Programmel har eller burde have forudset sådanne Fejl eller ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger.

29.3. Leverandørens ressourcer

Leverandøren garanterer ved udførelse af ydelser i henhold til Kontrakten at anvende tilstrækkelige og kvalificerede ressourcer samt at være i besiddelse af de aftalte kompetencer og den fornødne indsigt til Kontraktens opfyldelse.

29.4. Ændringsmuligheder

Leverandøren garanterer, at Leverancen og de Løbende Ydelser kan ændres i overensstemmelse med det i Kontrakten anførte, herunder med yderligere funktionalitet gennem relevante Bestillingsydelser, øget kvantitativ brug og eventuelle forudsatte ændringer i henhold til relevant lovgivning samt ny lovgivning.

Endvidere garanterer Leverandøren, at udførelsen af Bestillingsydelser og aftalte Kontraktuelle Ændringer ikke indskrænker Applikationens eksisterende egenskaber og/eller opfyldelsen af Kravsspecifikationen, jf. Bilag 5 eller i øvrigt hindrer/begrænser Applikationens fortsatte opfyldelse af kravene i Kontrakten, medmindre andet er angivet i Løsningsbeskrivelsen, eller følger udtrykkeligt af Leveringsaftalen eller den Kontraktuelle Ændring.

29.5. Hæftelse for Underleverandører

Leverandøren hæfter for Underleverandørers ydelser efter Kontrakten på samme måde som for sine egne forhold, dog med nedenstående begrænsninger.

Såfremt der er Fejl i Standardprogrammel, som Leverandøren ikke burde have erkendt eller forudset på tidspunktet for Kontraktens indgåelse, og som har karakter af en Fejl i Underleverandørens specifikationer (programfejl) og ikke en Fejl i kravene til Leverancen i Kontrakten (systemfejl), gælder følgende begrænsninger i Leverandørens afhjælpningspligt:

- Leverandøren skal straks rapportere Fejlen til producenten af Standardprogrammet og indhente dennes bekræftelse på, at forholdet er accepteret som en fejlrapportering. Leverandøren skal med passende mellemrum følge op på fejlrapporteringen og rapportere tilbage til Kunden.
- Leverandøren skal gøre sit yderste for at reducere problemets omfang, herunder anvise relevant omgåelse.
- Når tredjemand har leveret en rettelse af den pågældende eller eventuelle andre Fejl eller har anvist relevant omgåelse, skal Leverandøren straks sørge for orientering af Kunden.

Ovenstående begrænsning i Leverandørens afhjælpningspligt omfatter ikke det Programmel, der er særskilt undtaget i Kravsspecifikationen. Programmel fra Leverandørens koncernforbundne selskaber kan ikke undtages herfra.

Begrænsningerne indebærer ingen begrænsning i kravene til godkendelse af overtagelsesprøve eller driftsprøve eller i Kundens andre misligholdelsesbeføjelser.

29.6. Tredjemands rettigheder

Leverandøren garanterer, at ydelserne ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder.

Det er en forudsætning for garantien, at Kunden ved Meddelelse straks giver Leverandøren underretning herom, når Kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og at Kunden bistår Leverandøren under sagen i fornødent omfang.

29.7. Dokumentation

Leverandøren garanterer, at Dokumentation udarbejdes i henhold til God it-skik og i overensstemmelse med de i Bilag 11 angivne krav.

29.8. Sikkerhed

Leverandøren garanterer, at sikkerheden lever op til God it-skik og til de i Bilag 14 angivne krav.

29.9. Garanterede servicemål

Leverandøren garanterer, at de i Bilag 7 anførte servicemål opretholdes fra Overtagelsesdagen og frem til Overdragelse, medmindre andet følger af Bilag 7.

29.10. Overholdelse af lovgivning

Leverandøren skal overholde de til enhver tid gældende myndighedsforskrifter og lovgivning af generel karakter for Leverandørens virksomhed, hvor Leverandøren er pligtsubjekt. Leverandøren kan ikke kræve vederlag for ændringer i Leverandørens virksomhed forbundet med Kontraktens opfyldelse, der måtte opstå som følge af ændringer i myndighedsforskrifter eller lovgivning af en sådan generel karakter.

Ud over det angivne ovenfor er Kunden selv ansvarlig for overholdelse af lovgivning, f.eks. lovgivning der er specifik for Kunden selv. Kunden er i sådanne tilfælde ansvarlig for at anmode Leverandøren om eventuelle nødvendige Kontraktsuelle Ændringer, jf. afsnittet "Kontraktsuelle Ændringer".

Parterne skal i alle tilfælde underrette hinanden uden ugrundet ophold om ny lovgivning, som Parterne måtte blive bekendte med, og som har betydning for leveringen af ydelserne eller Kundens udnyttelse af ydelserne under Kontrakten.

29.11. Garantiperiode

Garantiperioden er på 1 (ét) år fra Overtagelsesdagen. Garantierne vedrørende tredjemands rettigheder, jf. afsnittet "Tredjemands rettigheder", og overholdelse af lovgivning, jf. afsnittet "Overholdelse af lovgivning", gælder uden tidsbegrænsning.

Afhjælpning af Fejl er undergivet garanti indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode, dog mindst i 3 (tre) måneder regnet fra tidspunktet for afhjælpningen.

Vedligeholdelse er undergivet garanti i 1 (ét) år fra leveringen af de pågældende ydelser.

29.12. Kundens deltagelse

Kunden garanterer at deltage aktivt i samarbejdet forbundet med Kontraktens opfyldelse som beskrevet i Kontrakten, jf. afsnittet "Kundens deltagelse" og Bilag 12.a.

30. LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE

30.1. Underretningspligt

Det påhviler Leverandøren at give en begrundet Meddelelse til Kunden, straks når Leverandøren må forudse, at der vil indtræde risiko for, at Leverandøren misligholder sine forpligtelser efter Kontrakten, eller der er risiko for, at Kontrakten ikke i øvrigt bliver korrekt opfyldt.

Meddelelsen skal indeholde oplysninger om baggrunden for misligholdelsen, konsekvenserne af misligholdelsen samt oplysninger om hvorvidt Leverandøren mener, at misligholdelsen skyldes Kundens forhold.

Uanset om misligholdelsen skyldes Kundens eller Leverandørens forhold, er Leverandøren forpligtet til at foretage alle nødvendige foranstaltninger til at eliminere eller minimere konsekvenserne af misligholdelsen.

Leverandøren kan ikke påberåbe sig, at forsinkelse skyldes Kundens eller tredjeparts forhold, medmindre Leverandøren uden unødigt ophold har reklameret på skrift til Kunden. Reklamationen skal indeholde oplysning om, hvilke forhold der begrunder forsinkelsen, herunder med angivelse af hvilke dele af Leverancen/hvilken Bestillingsydelse, der varsles forsinket som følge heraf.

30.2. Forsinkelse

30.2.1. Begreb

Der foreligger forsinkelse, såfremt Leverandøren ikke opfylder sine forpligtelser i overensstemmelse med en tidsplan i Bilag 4 eller i øvrigt aftalte frister, herunder aftalte frister i forbindelse med levering af Bestillingsydelser.

30.2.2. Korrektionsplan

Kunden kan efter modtagelsen af Meddelelse om forsinkelse, jf. afsnittet "Underretningspligt", kræve, at Leverandøren skal udarbejde et udkast til korrektionsplan, hvori Leverandøren skal redegøre for de problemer, som forsinkelsen medfører, samt hvilke ændringer af tidsplaner, jf. Bilag 4, Leverandøren foreslår. Udkastet skal forelægges Kunden til godkendelse snarest muligt, dog senest 10 (ti) Arbejdsdage fra Leverandørens Meddelelse om forsinkelse.

Såfremt Kunden ikke godkender udkastet til korrektionsplan, skal Kunden hurtigst muligt meddele grundene hertil til Leverandøren. Leverandøren skal senest 5 (fem) Arbejdsdage efter Kundens meddelelse udarbejde et nyt udkast til korrektionsplan.

Kundens godkendelse af korrektionsplanen har ikke betydning for Kundens mulighed for at påberåbe sig den indtrådte forsinkelse, herunder opkrævning af bod i henhold til afsnittet "Bod for forsinkelse af Leverancen" og afsnittet "Bod for forsinkelse af Bestillingsydelser".

30.2.3. Bod for forsinkelse af Leverancen

Såfremt en af de i Bilag 4 anførte frister for godkendelse af overtagelsesprøve eller driftsprøve overskrides, betaler Leverandøren en bod for hver påbegyndt Arbejdsdag, som den aftalte frist overskrides.

Boden udgør 0,2% af vederlaget for Leverancen pr. påbegyndt Arbejdsdag i de første 20 (tyve) Arbejdsdage, hvor forsinkelsen består. Bodden udgør 0,4% af vederlaget for Leverancen pr. påbegyndt Arbejdsdag fra og med den 21. (enogtyvende) Arbejdsdag, hvor forsinkelsen består.

Ved overskridelse af en bodsudløsende milepæl udskydes alle efterfølgende bodsudløsende milepæle tilsvarende, således at Leverandøren alene ifalder bod for samme bodsudløsende forhold én gang.

Den samlede bod for forsinkelse kan ikke overstige 10 (ti) % af vederlaget for Leverancen.

Påløbet bod betales efter påkrav fremsat i Meddelelse fra Kunden.

Har Leverandøren ikke senest 12 (tolv) måneder efter den aftalte overtagelse modtaget Meddelelse herom fra Kunden, bortfalder Kundens ret til bod.

30.2.4. Bod for forsinkelse af Bestillingsydelser

Såfremt den aftalte frist for overtagelsesprøve eller driftsprøve for en Bestillingsydelse overskrides, betaler Leverandøren en bod for hver påbegyndt Arbejdsdag, som den aftalte frist overskrides.

Boden udgør 0,5% af det aftalte vederlag for den pågældende Bestillingsydelse pr. påbegyndt Arbejdsdag i de første 20 (tyve) Arbejdsdage, hvor forsinkelsen består. Bodden udgør 1% af det aftalte vederlag for den pågældende Bestillingsydelse pr. påbegyndt Arbejdsdag fra og med den 21. (enogtyvende) Arbejdsdag, hvor forsinkelsen består.

Boden for forsinkelse vedrørende en Bestillingsydelse kan ikke overstige 10 (ti) % af vederlaget for den pågældende Bestillingsydelse.

Påløbet bod betales ugevis efter påkrav fremsat i Meddelelse fra Kunden.

Har Leverandøren ikke senest 12 (tolv) måneder efter den aftalte overtagelse modtaget Meddelelse herom fra Kunden, bortfalder Kundens ret til bod.

30.3. Mangler

30.3.1. Begreb

Der foreligger en mangel, hvis Leverancen, Løbende Ydelser, Bestillingsydelser og Tværgående Ydelser ikke opfylder de i Løsningsbeskrivelsen og Kontrakten i øvrigt fastsatte krav og forpligtelser, herunder de af Leverandøren givne garantier, eller i øvrigt ikke har den kvalitet eller fungerer, som Kunden kunne forvente på grundlag af Kontrakten, eller såfremt God it-skik ikke er overholdt, medmindre der er tale om bagatelagtige forhold.

Fejl kan udgøre mangler.

30.3.2. Afhjælpning

Leverandøren har pligt til at afhjælpe mangler i Leverandørens ydelser under Kontrakten.

Mangler skal udbedres uden ugrundet ophold under hensyntagen til karakteren af de pågældende mangler.

Medmindre manglen kan afhjælpes inden for 24 (fireogtyve) timer, fra manglen er konstateret, skal Leverandøren uden ugrundet ophold udarbejde en afhjælpningsplan med milepæle for afhjælpning af manglen. Planen skal overholde God it-skik og skal godkendes af Kunden. Kunden må ikke uden saglig grund afvise afhjælpningsplanen. Kunden skal tage stilling til Leverandørens afhjælpningsplan inden for rimelig tid og senest inden 10 (ti) Arbejdsdage.

Når Leverandøren har foretaget afhjælpning, skal Leverandøren give Meddelelse herom til Kunden.

Såfremt der er uenighed om, hvorvidt der foreligger en mangel, eller hvorvidt Leverandørens afhjælpning er fyldestgørende, afgøres spørgsmålet i overensstemmelse med afsnittet "Leverandørens pligt til at rette Fejl og afhjælpe mangler".

Leverandøren er ikke berettiget til vederlag for afhjælpning af mangler ved Leverandørens ydelser.

Der henvises i øvrigt til de i afsnittet "Hæftelse for Underleverandører" indeholdte begrænsninger i Leverandørens afhjælpningspligt ved tredjepartsprodukter.

30.3.3. Bod for overskridelse af servicemål

Såfremt servicemålene i Bilag 7 misligholdes, betaler Leverandøren en bod i overensstemmelse med Bilag 7.

Boden for manglende opfyldelse af servicemål i én måned kan ikke overstige bodsmaksimum angivet i Bilag 7. Påløbet bod betales månedsvis efter påkrav fremsat i Meddelelse fra Kunden. Har Leverandøren ikke senest 12 (tolv) måneder efter månedens udløb modtaget Meddelelse herom fra Kunden, bortfalder Kundens ret til bod for den pågældende måned.

30.3.4. Forholdsmæssigt afslag

Såfremt mangler ikke inden for rimelig tid er afhjulpnet, og manglen bevirker en værdiforringelse, har Kunden ret til forholdsmæssigt afslag. Ved beregning af det relevante afslag, der udgør værdiforringelsen, skal der tages hensyn til den nytteværdi, som Kunden ikke kan opnå som følge af manglen.

For forhold, der udløser betaling af bod, kan et forholdsmæssigt afslag kun kræves i det omfang, Kunden dokumenterer en værdiforringelse ud over den betalte bod.

31. KUNDENS OPHÆVELSE

31.1. Betingelser for ophævelse

Kunden kan ophæve Kontrakten helt eller delvist, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse af Kontrakten.

For ophævelse på grund af mangler er det en betingelse, at manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpnet.

Såfremt den væsentlige misligholdelse angår en Bestillingsydelse, kan ophævelse alene ske med virkning for den eller de konkrete Bestillingsydelser, samt eventuelle Løbende Ydelser knyttet hertil og fremtidige Bestillingsydelser.

31.1.1. Ophævelsesgrunde

Som væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve Kontrakten helt eller delvist i henhold til afsnittet "Betingelser for ophævelse", anses bl.a. følgende:

- Overskridelse af frister for godkendt overtagelsesprøve eller godkendt driftsprøve med mere end 60 (tres) Arbejdsdage.
- Såfremt Leverandøren på et givent tidspunkt i 3 (tre) på hinanden følgende måleperioder, eller i 3 (tre) måleperioder inden for en sammenhængende periode på 6 (seks) på hinanden følgende måleperioder, pådrager sig maksimal bod for manglende overholdelse af servicemål, jf. afsnittet "Bod for overskridelse af servicemål".
- Såfremt Leverandøren ikke leverer Dokumentation til Kunden i overensstemmelse med det i afsnittet "Dokumentation" anførte, og Leverandøren ikke bringer Dokumentationen i overensstemmelse hermed inden for 40 (fyrre) Arbejdsdage efter Kundens påkrav herom.
- Såfremt Leverandøren ikke rapporterer i overensstemmelse med det i afsnittet "Rapportering" anførte, og Leverandøren ikke bringer rapporteringen i overensstemmelse hermed inden for 40 (fyrre) Arbejdsdage efter Kundens påkrav herom.
- Manglende overholdelse af gældende regler, jf. afsnittet "Overholdelse af lovgivning".
- Manglende overholdelse af bestemmelserne om adgang til og behandling af klassificerede informationer, jf. afsnittet "Klassificerede informationer og sikkerhedsgodkendelse", og tavshedspligt, jf. afsnittet "Tavshedspligt".
- Gentagen og/eller grov overtrædelse af forpligtelserne vedrørende CSR, internationale sanktioner og arbejdsklausul, jf. afsnittet "Corporate social responsibility (CSR)-forpligtelser".
- Hvis Leverandøren eller dennes Underleverandører har begået økonomisk kriminalitet eller andre strafbare forhold, der rejser tvivl om Leverandørens faglige hæderlighed.
- Leverandørens konkurs, i det omfang konkurslovens regler om indtrædelsesret ikke hindrer dette. Såfremt konkursboet har ret til indtræden, skal konkursboet på anfordring fra Kunden give meddelelse om eventuel indtrædelse uden ugrundet ophold efter modtagelse af Kundens forespørgsel, om konkursboet vil indtræde, dog senest 5 (fem) Arbejdsdage efter modtagelsen. Såfremt konkursboet ønsker at indtræde, skal konkursboet stille betryggende sikkerhed for Kontraktens opfyldelse.
- Iværksættelse af rekonstruktionsbehandling af Leverandøren, i det omfang konkurslovens regler om ret til videreførelse af Kontrakten ved rekonstruktion ikke hindrer dette. Såfremt skyldneren har ret til at videreføre Kontrakten, skal rekonstruktøren på anfordring fra Kunden give meddelelse om eventuel indtrædelse uden ugrundet ophold efter modtagelse af Kundens forespørgsel om, hvorvidt virksomheden vil indtræde, dog senest 5 (fem) Arbejdsdage efter modtagelsen.
- Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare.
- Leverandørens ophør med den virksomhed, som Kontrakten vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare.

31.2. Opgørelse ved ophævelse

Ved ophævelse skal Leverandøren straks tilbagebetale de af Kunden indbetalte beløb vedrørende de dele af Leverancen, der omfattes af ophævelsen, uden fradrag for værdinedgang eller almindelig brug.

Kunden skal tilbagelevere de af ophævelsen omfattede dele af Leverancen i den stand, hvori den findes hos Kunden. Kunden er erstatningsansvarlig for tab, der skyldes en brug af Leverancen, der ikke kunne være forventet.

Kunden er dog berettiget til at benytte den af ophævelsen omfattede del af Leverancen, indtil alternative løsninger kan anskaffes. I så fald tilbagebetales de af Kunden indbetalte beløb, for det som omfattes af ophævelsen, først, når tilbagelevering finder sted.

For perioden fra ophævelse og indtil tilbagelevering finder sted, betaler Kunden et rimeligt vederlag for den nytte, Kunden har haft af de pågældende dele af Leverancen, herunder for eventuel Ibrugtagning forud for overtagelse.

Ved ophævelse beholder Kunden de dele af Leverancen, som ikke omfattes af ophævelsen, samt eventuelle rettigheder knyttet hertil, på de vilkår som i øvrigt gælder efter afsnittet "Rettigheder til Programmel, Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder" og Bilag 17. Kunden kan endvidere ikke kræve tilbagebetaling af erlagt vederlag for sådanne dele af Leverancen.

Nærværende afsnit gælder tilsvarende ved ophævelse af Bestillingsydelser.

For så vidt angår ophævelse af Løbende Ydelser, kan ophævelse alene ske med virkning for fremtiden, og Kundens pligt til at betale for de ophævede ydelser ophører fra ophævelsestidspunktet.

Kunden kan kræve, at Leverandøren reetablerer forholdene vedrørende eventuelle tidligere overtagne dele af Leverancen, der ikke omfattes af ophævelsen, såfremt den fulde funktionalitet vedrørende disse dele af Leverancen ikke længere foreligger som følge af forhold ved den del af Leverancen, for hvilken der foreligger væsentlig misligholdelse.

For de dele af Leverancen, der omfattes af ophævelsen, bortfalder Leverandørens forpligtelse til at levere Løbende Ydelser. Leverandøren er fortsat forpligtet til at levere Løbende Ydelser for de dele af Leverancen, som ikke er omfattet af ophævelsen, på hidtidige vilkår, dog således at Leverandørens vederlag reduceres forholdsmæssigt. Leverandøren kan dog kræve vederlag for Løbende Ydelser for den resterende del af Leverancen reguleret, i det omfang det er rimeligt begrundet.

32. KUNDENS MISLIGHOLDELSE

32.1. Misligholdelse af Kundens betalingsforpligtelser

Såfremt Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til Kontrakten, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler.

Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve Kontrakten for så vidt angår bestemte ydelser, såfremt Leverandøren over for Kunden har afgivet påkrav ved Meddelelse om, dels at Kunden på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser vedrørende de pågældende ydelser, dels at manglende betaling inden 40 (fyrre) Arbejdsdage vil medføre, at Kontrakten ophæves for så vidt angår disse ydelser, og såfremt Kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb.

33. ERSTATNING OG FORSIKRING

Parterne er erstatningspligtige, i det omfang der foreligger det fornødne ansvarsgrundlag, og der er lidt et tab.

For forhold, der udløser betaling af bod eller forholdsmæssigt afslag, kan erstatning kun kræves i det omfang, Kunden dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet eller det forholdsmæssige afslag.

Erstatning og eventuelt bodsbeløb eller forholdsmæssige afslag i anledning af Leverancen er dog tilsammen begrænset til vederlaget for Leverancen.

Erstatning og eventuelt bodsbeløb eller forholdsmæssige afslag i anledning af en Bestillingsydelse er tilsammen begrænset til vederlaget for den pågældende Bestillingsydelse.

Fra tidspunktet for Ibrugtagning af Leverancen er erstatningsansvaret for Løbende Ydelser begrænset til 24 (fireogtyve) gange gennemsnittet af de samlede månedlige vederlag for Løbende Ydelser, jf. afsnittet "Vederlag for Løbende Ydelser", som er forfaldne på tidspunktet for den ansvarspådragende adfærd.

Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlige for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab.

Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part.

Følgende skal anses for direkte tab:

- Tab af data hvor dette skyldes Leverandørens datahåndtering omfattet af Kontrakten

Leverandøren har et produktansvar for produkter, der er leveret eller produceret af Leverandøren. Leverandøren er forpligtet til at opretholde produktansvarsforsikring fra indgåelsen af Kontrakten og indtil fem år efter Kundens overtagelse af Leverancen eller Bestillingsydelse. Produktansvaret for tingskade er beløbsmæssigt begrænset til kr. 5 (fem) millioner pr. skadestilfælde.

For de dele af Leverancen og Bestillingsydelser, for hvilke der er indgået aftale om Løbende Ydelser, opretholdes produktansvarsforsikringen i hele denne aftales løbetid.

34. FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure suspenderes Parternes forpligtelser over for hinanden, forudsat at den Part, der påberåber sig force majeure, meddeler dette til den anden Part med understøttende argumenter herfor, samt en beskrivelse af den pågældende force majeure-begivenhed, herunder dens art og omfang.

Force majeure defineres som en begivenhed, der er (a) uden for Parternes kontrol og af en særlig kvalificeret art (krig, fjendtligheder, oprør, pandemier, atomkatastrofer eller naturkatastrofer med videre), (b) uforudseelig eller ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for Kontraktens underskrift, og (c) som ikke bør overkommes ved rimelige arbejdsforanstaltninger eller rimelige økonomiske midler.

Det er en betingelse for at kunne påberåbe sig force majeure, at meddelelsen herom, herunder begrundelsen, gives senest 30 (tredive) Arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt, jf. ovenfor.

Hvis der inden for en periode på 180 (ethundredeogfirs) dage foreligger force majeure i mere end sammenlagt - men ikke nødvendigvis sammenhængende - 120 (ethundredeogtyve) dage, er hver Part berettiget til at annullere Kontrakten med virkning for de dele af Leverancen og eventuelle Bestillingsydelser, som ikke er overtaget af Kunden.

Hvis force majeure-begivenheden kun rammer en del af Leverancen og eventuelle Bestillingsydelser, kan Kunden kræve, at den resterende del af Leverancen og eventuelle Bestillingsydelser, leveres i henhold til Kontrakten og Parternes aftale herom.

Parterne kan ikke rette krav mod hinanden som følge af en force majeure-begivenhed.

35. RETTIGHEDER OG BEFØJELSER EFTER LOV OG SÆDVANE

Medmindre andet fremgår af Kontrakten, udelukker rettigheder og beføjelser efter Kontrakten ikke andre rettigheder og beføjelser, som tilkommer Parterne efter lov eller sædvane.

36. RETTIGHEDER TIL PROGRAMMEL, DOKUMENTATION OG ANDET MATERIALE BESKYTTET AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER

36.1. Oprindelige rettigheder og rettigheder erhvervet under andre kontraktforhold

36.1.1. Kundens bevarelse af rettigheder

Kunden bevarer de immaterielle rettigheder, herunder ophavs-, database-, patent-, varemærke-, design- og brugsmodelrettigheder samt rettigheder efter lov om markedsføring (markedsføringsloven), som Kunden enten havde forud for Kontraktens indgåelse eller erhverver under andre kontraktforhold, uanset om Leverandøren benytter Kundens materiale beskyttet af sådanne rettigheder i forbindelse med Kontraktens opfyldelse.

36.1.2. Leverandørens brugsret

Kunden tildeler Leverandøren en brugsret til materiale omfattet af afsnittet "Kundens bevarelse af rettigheder", således at Leverandøren vederlagsfrit kan benytte dette materiale, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med Kontraktens opfyldelse.

36.1.3. Leverandørens bevarelse af rettigheder

Leverandøren bevarer de immaterielle rettigheder, herunder ophavs-, database-, patent-, varemærke-, design- og brugsmodelrettigheder samt rettigheder efter lov om markedsføring (markedsføringsloven), som Leverandøren enten havde forud for Kontraktens indgåelse eller erhverver under andre kontraktforhold, jf. dog afsnittet "Standardprogrammel med tilhørende Dokumentation".

36.2. Standardprogrammel med tilhørende Dokumentation

Kunden erhverver tidsubegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til Standardprogrammel med tilhørende Dokumentation, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i Bilag 17. Den tidsubegrænsede brugsret kan være betinget af en løbende tidsubegrænset betaling, i det omfang det er angivet i Bilag 17.

Brugsretten omfatter rettigheder til at foretage den for brugen af Standardprogrammet nødvendige kopiering og ændring, herunder sikkerhedskopiering, fejlrettelse og dekompileing med henblik på at opnå interoperabilitet, i overensstemmelse med lov om ophavsrets (ophavsretslovens) § 36 og § 37.

Brugsretten omfatter tillige de rettigheder, der er nødvendige for, at Kunden kan overlade drift og support af Leverancen til tredjemand. Brugsretten omfatter i den forbindelse også de rettigheder, der er nødvendige for, at Kunden kan udbyde de pågældende ydelser og modtage tilbud fra tredjemand. Tredjemand har i givet fald tavshedspligt i overensstemmelse med afsnittet "Tavshedspligt".

I øvrigt er brugsretten fastsat i Bilag 17. Leverandøren skal sørge for, at Bilag 17 til enhver tid er opdateret med angivelse af, hvilket Standardprogram med tilhørende licensbetingelser, der indgår i Leverandørens opfyldelse af Kontrakten. I det omfang Bilag 17 ikke indeholder særligt fremhævede oplysninger om begrænsninger af Kundens brugsret, herunder brugsretten for tredjemand, som bistår Kunden, benytter Kunden frit Standardprogrammet med tilhørende Dokumentation, og Leverandøren skal dække ethvert krav fra tredjemand, der måtte opstå som følge heraf.

Det i Bilag 17 anførte kan hverken medføre, at Løsningsbeskrivelsen eller Kontrakten i øvrigt fraviges.

Vederlag for Standardprogram med tilhørende Dokumentation er en del af vederlaget for Leverancen. Et eventuelt løbende vederlag for Standardprogram med tilhørende Dokumentation er indeholdt i vederlaget for Løbende Ydelser.

De betalingsudløsende enheder for Standardprogram med tilhørende Dokumentation og prisen pr. enhed skal i øvrigt fremgå af Bilag 13. I det omfang disse oplysninger ikke er særligt fremhævet i det nævnte bilag, er Kunden ikke forpligtet til at købe yderligere licenser af Standardprogram ved Kundens øgede kvantitative brug heraf, hvorfor en sådan ændring ikke udløser yderligere vederlag i forholdet mellem Kunden og Leverandøren. Leverandøren skal dække ethvert krav fra tredjemand, der måtte opstå som følge af, at oplysningerne ikke fremgår af Bilag 13.

Leverandøren skal skadesløsholde Kunden, såfremt Kunden bliver mødt med krav fra tredjepart,

- a) der beror på licensbetingelser, der ikke fremgår af Bilag 17 eller strider mod Kontrakten,
- b) som skyldes, at Leverandøren ikke har hjemmel til at benytte Standardprogram med tilhørende Dokumentation ved Kontraktens opfyldelse, eller
- c) som vedrører Kundens benyttelse af Standardprogram med tilhørende Dokumentation som forudsat i Kontrakten i øvrigt.

Fra det tidspunkt, hvor Standardprogram ikke længere er tilgængeligt for enhver på lige og almindelige vilkår, reguleres det pågældende Program som Leverandørspecifikt Program. Leverandøren skal opdatere Bilag 17 i overensstemmelse hermed.

36.3. Leverandørspecifikt Program med tilhørende Dokumentation

Kunden erhverver en ikke-eksklusiv brugsret til Leverandørspecifikt Program med tilhørende Dokumentation. Brugsretten er tidsmæssigt, geografisk og kvantitativt ubegrænset. Kvalitativt omfatter brugsretten enhver intern og ekstern brug i forbindelse med Kundens virksomhed, herunder i forbindelse med Kundens udbud af ydelser. Brugsretten omfatter i den forbindelse

også de rettigheder for tredjemand, der er nødvendige for, at Kunden kan modtage tilbud fra tredjemand.

Tredjemand har i givet fald tavshedspligt i overensstemmelse med afsnittet "Tavshedspligt".

Tredjemand må dog kun få adgang til og indsigt i Leverandørspecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation på Kundens lokation i fysiske datarum og efter afgivelse af erklæring til Kunden om, at materialet udelukkende vil blive benyttet i forbindelse med tilbudsafgivning. Kunden har desuden ret til at foretage ændringer af Leverandørspecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation, herunder i forbindelse med vedligeholdelse og videreudvikling.

Endelig har Kunden ret til at lade tredjemand, der bistår Kunden, benytte Leverandørspecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation på samme måde som Kunden, f.eks. ved vedligeholdelse og videreudvikling. Også i den forbindelse har tredjemand tavshedspligt i overensstemmelse med afsnittet "Tavshedspligt".

Leverandøren skal sørge for, at Bilag 17 til enhver tid er opdateret med angivelse af, hvilket Leverandørspecifikt Programmel, herunder Version (f.eks. 10.2) og Release (f.eks. 10.2.1), med tilhørende Dokumentation, der indgår i Leverandørens opfyldelse af Kontrakten.

Vederlag for Leverandørspecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation er en del af vederlaget for Leverancen. Et eventuelt løbende vederlag for Leverandørspecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation er indeholdt i vederlaget for Løbende Ydelser.

De betalingsudløsende enheder for Leverandørspecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation og prisen pr. enhed skal i øvrigt fremgå af Bilag 13, såfremt en ændring i form af Kundens øgede kvantitative brug af Leverandørspecifikt Programmel skal udløse vederlag til Leverandøren. Brugsretten til Leverandørspecifikt Programmel efter Kontraktens ophør kan ikke være betinget af nogen form for betaling.

Leverandøren garanterer, at tredjeparts eventuelle rettigheder til Leverandørspecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation er fuldt klareret, således at Kunden erhverver rettigheder til dette materiale som anført i nærværende punkt. Leverandøren skal skadesløsholde Kunden for ethvert krav, der måtte opstå som følge af, at tredjeparts rettigheder ikke er fuldt klareret.

Leverandøren skal med faste intervaller og senest umiddelbart efter Kundens godkendelse af overtagelsesprøven, der omfatter Leverandørspecifikt Programmel, stille de nødvendige redskaber, herunder kildekode, Dokumentation samt vedligeholdelses- og udviklingsværktøjer, til rådighed for Kunden, således at Kunden kan udnytte sine rettigheder i overensstemmelse med nærværende punkt. Tilrådighedsstillelsen sker som anført i Bilag 17. Vederlag for tilrådighedsstillelsen og enhver brug af de nødvendige redskaber i Kontrakten er indeholdt i de vederlag, som Leverandøren modtager i henhold til Bilag 13.

Tilrådighedsstillelsen af nødvendige redskaber til brug efter Kontraktens udløb skal ske frit, herunder vederlagsfrit, i det omfang Leverandøren selv besidder de immaterielle rettigheder, og herudover mod samme vederlag og på samme øvrige licensvilkår som dem, der gælder for Leverandøren. Leverandøren skal på Kundens opfordring oplyse de vederlagsudløsende parametre ved udnyttelse af nødvendige redskaber, som Leverandøren ikke selv besidder de immaterielle rettigheder til, samt vederlagets størrelse. Oplysningerne skal være dokumenteret, f.eks. ved kopi af licensaftale og faktura fra licensgiver til Leverandøren.

36.4. Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation

36.4.1. Kundens rettigheder

Kunden erhverver samtlige rettigheder, herunder ophavsretten, til Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation.

Kunden kan frit helt eller delvist overdrage rettighederne til og ændre Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation og i øvrigt udøve enhver rettighed som ejer.

Leverandøren skal sørge for, at Bilag 17 til enhver tid er opdateret med angivelse af, hvilket Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation der indgår i Leverandørens opfyldelse af Kontrakten.

Betalingen for rettighederne i henhold til nærværende punkt er indeholdt i Leverandørens vederlag for frembringelsen af Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation i form af vederlaget for Leverancen, en Bestillingsydelse og vederlaget for Løbende Ydelser. Tilrådgivelsesstillelsen af Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation og kildekode skal ske uden yderligere vederlag.

Leverandøren garanterer, at tredjeparts eventuelle rettigheder til Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation er fuldt klareret, således at Kunden erhverver samtlige rettigheder til dette materiale som anført i nærværende punkt. Leverandøren skal skadesløsholde Kunden for ethvert krav, der måtte opstå som følge af, at tredjeparts rettigheder ikke er fuldt klareret.

Leverandøren skal med faste intervaller og senest umiddelbart efter Kundens godkendelse af overtagelsesprøven, der omfatter Kundespecifikt Programmel, stille de nødvendige redskaber, herunder kildekode, Dokumentation samt vedligeholdelses- og udviklingsværktøjer, til rådighed for Kunden, således at Kunden kan udnytte sine rettigheder i overensstemmelse med nærværende punkt. Tilrådgivelsesstillelsen sker som anført i Bilag 17. Vederlag for tilrådgivelsesstillelsen og enhver brug af de nødvendige redskaber inden for Kontrakten er indeholdt i de vederlag, som Leverandøren modtager i henhold til Bilag 13.

Tilrådgivelsesstillelsen af nødvendige redskaber til brug efter Kontraktens udløb skal ske frit, herunder vederlagsfrit, i det omfang Leverandøren selv besidder de immaterielle rettigheder, og herudover mod samme vederlag og på samme øvrige licensvilkår som dem, der gælder for Leverandøren. Leverandøren skal på Kundens opfordring oplyse de vederlagsudløsende parametre ved udnyttelse af nødvendige redskaber, som Leverandøren ikke selv besidder de immaterielle rettigheder til, samt vederlagets størrelse. Oplysningerne skal være dokumenteret, f.eks. ved kopi af licensaftale og faktura fra licensgiver til Leverandøren.

36.4.2. Leverandørens rettigheder

Kunden tildeler Leverandøren en brugsret til Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation, således at Leverandøren tidsubegrænset og vederlagsfrit kan benytte dette materiale på enhver måde, der ikke hindrer eller hæmmer Kundens benyttelse af Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation. F.eks. kan Leverandøren sælge løsninger indeholdende dette materiale til andre kunder med respekt for Kundens benyttelse af Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation.

36.5. Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder

36.5.1. Materiale udarbejdet specielt til Kunden

Kunden erhverver samtlige rettigheder til Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder, der ikke udgør Programmel med tilhørende Dokumentation, men som er udarbejdet specielt til Kunden. Kunden kan frit helt eller delvist ændre, overdrage rettighederne til og i øvrigt udøve enhver rettighed som ejer til dette materiale.

36.5.2. Materiale ikke udarbejdet specielt til Kunden

Til Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder, der ikke udgør Programmel med tilhørende Dokumentation, og som ikke er udarbejdet specielt til Kunden, erhverver Kunden og tredjemand, der bistår Kunden, en tidsubegrænset og ikke-eksklusiv brugsret. Brugsretten omfatter enhver brug i forbindelse med Kundens virksomhed, herunder i forbindelse med udbud af ydelser til Kundens virksomhed. Brugsretten omfatter i den forbindelse også de rettigheder, der er nødvendige for, at Kunden kan modtage tilbud fra tredjemand. Kunden og tredjemand har desuden ret til at foretage ændringer i materialet på enhver måde i forbindelse med Kundens virksomhed.

I det omfang tredjemand får adgang til materiale i henhold til nærværende punkt, har tredjemand tavshedspligt i overensstemmelse med afsnittet "Tavshedspligt".

36.5.3. Generelt om Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder

Betalingen for rettighederne i henhold til afsnittet "Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder" er indeholdt i Leverandørens vederlag for frembringelsen eller leveringen af Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder, der ikke udgør Programmel med tilhørende Dokumentation, i form af vederlaget for Leverancen, en Bestillingsydelse og vederlaget for Løbende Ydelser.

Leverandøren garanterer, at tredjeparts eventuelle rettigheder til (en del af) materialet i henhold til nærværende punkt er klareret, således at Kunden og tredjemand opnår rettigheder som anført i nærværende punkt. Leverandøren skal skadesløsholde Kunden for ethvert krav, der måtte opstå som følge af, at den angivne klarering ikke er foretaget

36.6. Overgang og ophør

Rettigheder i henhold til de ovenstående afsnit – fra afsnittene "Standardprogrammel med tilhørende Dokumentation", "Leverandørspecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation" og "Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation" til og med afsnittet "Generelt om Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder" – overgår til Kunden ved overtagelse af Leverancen og eventuelle Bestillingsydelser. For Programmel, Dokumentation og andet immaterialretligt beskyttet materiale, som Kunden har betalt forud for overtagelse, overgår rettighederne dog på betalingstidspunktet.

I tilfælde af ophævelse ophører rettighederne til det Programmel, den Dokumentation og det øvrige immaterialretligt beskyttede materiale, der er omfattet af ophævelsen, i overensstemmelse med afsnittet "Opgørelse ved ophævelse". Kunden er uanset ovenstående berettiget til at benytte Programmel, Dokumentation og andet immaterialretligt beskyttet materiale i overensstemmelse med ovenstående afsnit – fra afsnittene "Standardprogrammel med tilhørende Dokumentation", "Leverandørspecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation" og "Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation" til og med afsnittet "Generelt om Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder" – indtil der kan ske Overdragelse.

Ved Kontraktens ophør – bortset fra ophævelse – bevarer Kunden sine immaterielle rettigheder efter ovenstående afsnittene "Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation" og afsnittet "Materiale udarbejdet specielt til Kunden" samt sine tidsubegrænsede brugsrettigheder efter de ovenstående afsnit "Standardprogrammel med tilhørende Dokumentation", "Leverandørspecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation" og "Materiale udarbejdet specielt til Kunden".

Såfremt Leverandøren tages under konkursbehandling eller på anden vis ophører med sin virksomhed i Kontraktens løbetid, opnår Kunden desuden alle øvrige brugsrettigheder, som er nødvendige for Kundens fortsatte brug af Applikationen som forudsat i Kontrakten i Kontraktens resterende løbetid.

36.6.1. Kundens data

Kunden bevarer enhver rettighed til data, som Kunden enten havde før Kontraktens indgåelse eller senere erhverver uden for Kontrakten, ligesom Kunden erhverver enhver rettighed til data, som Leverandøren frembringer eller leverer, eller som i øvrigt opstår i forbindelse med Kontraktens opfyldelse. Leverandøren må kun anvende disse data, i det omfang det er nødvendigt for Kontraktens opfyldelse. I øvrigt har Leverandøren ingen rettigheder til disse data. Leverandøren anerkender, at data i henhold til nærværende punkt udgør Kundens fortrolige information.

Kunden bevarer tilsvarende alle rettigheder, ejerskab og ophavsret til eventuelle personoplysningerne og øvrig information, der gøres tilgængelig for Leverandøren i medfør af Kontrakten eller udspringer af Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

37. TAVSHEDSPLIGT

37.1. Generelt om Parternes tavshedspligt

Parterne skal iagttage tavshed efter nedenstående retningslinjer. Tavshedspligten gælder også efter Kontraktens ophør uanset årsagen hertil.

37.2. Leverandørens tavshedspligt

Leverandøren og dennes medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed for så vidt angår oplysninger om Kundens, Brugernes eller andres forhold og data, herunder eventuelle personoplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten. Leverandøren skal pålægge eventuelle Underleverandører, deres medarbejdere og andre, der bistår Leverandøren med opfyldelse af Kontrakten, en tilsvarende forpligtelse.

Leverandøren må medtage Kunden på en simpel referenceliste, men må derudover ikke uden Kundens forudgående samtykke bruge Kunden som reference.

Kunden afgør efter drøftelse med Leverandøren, hvorledes Kontraktens indgåelse offentliggøres, og Leverandøren må således ikke uden Kundens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om Kontrakten eller offentliggøre noget om Kontraktens indhold.

37.3. Kundens tavshedspligt

Kunden og Kundens medarbejdere skal iagttage tavshed i overensstemmelse med gældende regler for ansatte i den offentlige forvaltning. Konsulenter og andre, der bistår Kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse, for så vidt angår oplysninger om Leverandørens forhold, som gælder for

Leverandøren ved oplysninger om Kundens forhold. Forpligtelser efter nærværende punkt kan ikke på nogen måde begrænse rettigheder i henhold til afsnittet "Rettigheder til Programmel, Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder".

38. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)-FORPLIGTELSE

Leverandøren skal i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten efterleve de i Bilag 19 fastsatte krav og specifikationer vedrørende Corporate Social Responsibility (CSR)-forpligtelser, internationale sanktioner og arbejdsklausul og i denne henseende indsende oplysninger herom i overensstemmelse med de i Bilag 19 fastsatte krav.

39. OVERDRAGELSE AF KONTRAKTEN

39.1. Kundens overdragelse

Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Kontrakten til en anden Offentlig Institution, når de opgaver, som Kunden hidtil har varetaget, overgår til en anden Offentlig Institution. Dette gælder, uanset hvad der måtte fremgå af Bilag 17.

39.2. Leverandørens overdragelse

Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Kontrakten til tredjemand.

Samtykke vil alene blive meddelt, såfremt dette kan ske under iagttagelse af gældende udbudsregler, og såfremt der ikke i øvrigt foreligger væsentlige forhold, der taler imod en overdragelse. Det vil herunder være en betingelse for Kundens eventuelle samtykke, at Leverandøren hæfter solidarisk med den nye leverandør for Kontraktens opfyldelse og alle af Kontrakten afledte krav i øvrigt.

På Kundens anmodning skal Leverandøren og tredjemand redegøre for, hvordan Kontraktens opfyldelse vil blive sikret, hvis Kunden samtykker til en overdragelse af Kontrakten.

40. VARIGHED OG OPHØR

40.1. Generelt om varighed og ophør

Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen, jf. afsnittet "Underskrifter", og løber i 72 (tooghalvfjerds) måneder herfra.

Kunden kan ved udløb af Kontrakten, jf. ovenfor, forlænge Kontrakten på samme vilkår med op til 2 (to) gange 24 (fireogtyve) måneder. Forud for hver forlængelse skal Kunden give Leverandøren Meddelelse senest 12 (tolv) måneder før Kontraktens udløb.

Kontrakten kan til enhver tid opsiges af Kunden med et varsel på 6 (seks) måneder. Kontrakten er uopsigelig fra Leverandørens side.

Kundens eventuelle adgang til at opsiges en Leveringsaftale om videreudviklings- og konfigurationsydelser fremgår af den pågældende Leveringsaftale.

Kundens retsstilling i medfør af afsnittet "Rettigheder til Programmel, Dokumentation og andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder" ændres ikke i tilfælde af Kontraktens ophør, uanset årsagen til Kontraktens ophør. Loyalitetsforpligtelser, herunder eksempelvis Parternes forpligtelse til at iagttage tavshed, jf. afsnittet "Tavshedspligt", består ligeledes ubegrænset efter Kontraktens ophør.

40.2. Kundens udtrædelsesadgang

Kunden kan udtræde af Kontrakten efter den indledende afklaringsfase, jf. afsnittet "Kundens udtrædelsesadgang efter den indledende afklaringsfase", med virkning for hele Leverancen.

Hvis der afholdes afklaringsfase vedrørende en af Kunden bestilt videreudviklings- og konfigurationsydelse, kan Kunden udtræde af Leveringsaftalen, jf. afsnittet "Kundens udtrædelsesadgang efter den indledende afklaringsfase".

40.2.1. Virkning af udtræden

Ved Kundens udtræden bortfalder begge Parter forpligtelser til videre opfyldelse af de dele af Kontrakten eller Leveringsaftalen, som udtrædelsen omfatter, jf. dog afsnittet "Forpligtelser ved ophør" vedrørende Leverandørens forpligtelser ved Kontraktens ophør.

Medmindre Kunden bestemmer andet, er Leverandøren forpligtet til fortsat at levere Løbende Ydelser for de dele af Leverancen og Selvstændige Opgaver, der måtte være overtaget af Kunden på tidspunktet for Kundens udtræden, dog således at Leverandørens vederlag herfor reduceres forholdsmæssigt. Leverandøren kan dog kræve vederlaget for fremtidige Løbende Ydelser reguleret, i det omfang det er rimeligt begrundet. Parterne kan opsige de Løbende Ydelser relateret til hertil med et varsel på 24 (fireogtyve) måneder.

40.3. Opsigelse som følge af udbudsreglerne

40.3.1. Ved annulation/"uden virkning"

Kunden kan opsige Kontrakten med et skriftligt varsel på 1 (en) måned, såfremt Kundens beslutning om at tildele Kontrakten til Leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene.

Endvidere kan Kunden opsige Kontrakten, såfremt Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærer Kontrakten for "uden virkning". Kunden er i så fald berettiget til at opsige Kontrakten helt eller delvist i overensstemmelse med den frist, der er fastsat af Klagenævnet eller domstolene.

Leverandørens eventuelle krav om erstatning i forbindelse med opsigelse efter denne bestemmelse afgøres efter dansk rets almindelige regler, jf. dog afsnittet "Erstatning og forsikring".

Ved fastsættelse af Leverandørens eventuelle tab, skal Kontraktens bestemmelser om opsigelsesadgang tages i betragtning.

Hvis Leverandøren havde eller burde have haft kendskab til de faktiske eller retlige omstændigheder, som førte til, at Kontrakten blev erklæret for "uden virkning" eller at Kundens beslutning om at tildele Kontrakten annulleres, er Leverandøren ikke berettiget til erstatning.

40.3.2. Ved obligatoriske udelukkelsesgrunde

Kunden kan opsige Kontrakten med et skriftligt varsel på minimum 1 (en) måned, såfremt Kunden konstaterer, at Leverandøren eller dennes eventuelle Underleverandører på tidspunktet for tildelingen af Kontrakten var omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund som anført i eller svarende til udbudslovens §§ 135 og 136, eller i Kontraktens løbetid bliver omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, som anført i eller svarende til udbudslovens § 135, stk. 1 og 2,

og Leverandøren ikke inden for en af Kunden fastsat passende frist har dokumenteret sin pålidelighed på betryggende vis som anført i eller svarende til udbudslovens § 138.

Kunden kan forlange igangværende dele af Leverancen under Kontrakten stillet i bero i dokumentationsperioden. Leverandøren er ikke berettiget til betaling for Leverancer, der er stillet i bero, eller til erstatning for tab i forbindelse med berostillelse eller opsigelse.

40.3.2.1. Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling

I henhold til udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, kan ordregiver bringe en kontrakt til ophør, når leverandøren var omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §§ 135-137 på tidspunktet for tildelingen af kontrakten, hvorefter leverandøren skulle have været udelukket fra udbuddet. Parterne har aftalt, at tilsvarende gælder, såfremt Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet finder anvendelse.

Såfremt Kunden konstaterer, at Leverandøren eller dennes Underleverandør(er) på tidspunktet for tildelingen af Kontrakten var omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund som anført i eller svarende til udbudslovens §§ 135 og 136, meddeler Kunden en passende frist til, at Leverandøren kan dokumentere sin pålidelighed som anført i eller svarende til udbudslovens § 138.

Såfremt Leverandøren ikke har dokumenteret sin pålidelighed på betryggende vis for Kunden inden fristens udløb, kan Kunden opsiges Kontrakten med et varsel på 1 (en) måned.

Tilsvarende meddeler Kunden Leverandøren en passende frist til at dokumentere pålidelighed, jf. eller svarende til udbudslovens § 138, såfremt den obligatoriske udelukkelsesgrund (a) angår Underleverandør(er), som Leverandøren har baseret sin egnethed på, jf. eller svarende til udbudslovens § 144, stk. 5, eller (b) angår øvrige Underleverandører, hvor Leverandøren efter Kundens anmodning har afgivet en erklæring om, at den/de pågældende Underleverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde som anført i eller svarende til udbudslovens § 177, stk. 5.

Hvis den pågældende Underleverandørs pålidelighed ikke er dokumenteret på betryggende vis for Kunden inden fristens udløb, skal Leverandøren udskifte Underleverandøren og meddele Kunden, hvem Underleverandøren erstattes med, som anført i eller svarende til udbudslovens §§ 177, stk. 5, og 147.

Kunden kan forlange igangværende dele af Leverancen under Kontrakten stillet i bero i dokumentationsperioden. Leverandøren er ikke berettiget til betaling for leverancer, der er stillet i bero.

Leverandøren er endvidere ikke berettiget til erstatning for/godtgørelse af tab i forbindelse med berostillelse eller opsigelse.

40.3.2.2. Udelukkelsesgrunde, der opstår i Kontraktens løbetid

Hvis Leverandøren eller dennes Underleverandør(er) i Kontraktens løbetid bliver omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund som anført i eller svarende til udbudslovens §§ 135, stk. 1 eller 2, skal Leverandøren straks meddele dette skriftligt til Kunden.

I øvrigt gælder bestemmelserne i afsnittet "Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling" ovenfor tilsvarende.

41. FORPLIGTELSE R VED OPHØR

Leverandøren er ved Kontraktens hele eller delvise ophør uanset ophørsgrunden forpligtet til fortsat at levere de af Kontrakten omfattede ydelser samt i rimeligt og nødvendigt omfang at bistå Kunden med Overdragelse af Kontrakten.

Leverandøren skal indtil Overdragelse fortsat levere ydelserne omfattet af Kontrakten, og Leverandøren er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret heri eller standse eller på anden måde udskyde leveringen heraf.

Kundens anmodning om Leverandørens ophørsydelser skal ske med et varsel på mindst 20 (tyve) Arbejdsdage.

Såfremt Kundens forlængelse af Kontrakten i ophørssituationen vil medføre meromkostninger for Leverandøren, herunder til forlængelse af relevante licenser, som ikke ville have været nødvendige, hvis Kontrakten var ophørt som forudsat, skal Leverandøren Meddele Kunden herom.

I det omfang, der i forbindelse med Kontraktens ophør fortsat behandles personoplysninger, jf. afsnittet "Persondata", skal Leverandøren som databehandler behandle disse personoplysninger i overensstemmelse med kravene i databehandleraftalen, jf. Bilag 15.

Leverandøren er berettiget til vederlag for ophørsydelser i overensstemmelse med Bilag 13, medmindre Kontraktens ophør skyldes Leverandørens misligholdelse.

42. FORTOLKNING

42.1. Fortolkning og forrang

Bestemmelser i udbudsmaterialet, i Leverandørens tilbud, i forudgående korrespondance eller lignende forudgående materiale, der ikke er medtaget i Kontrakten, kan ikke efterfølgende påberåbes som fortolkningsgrundlag. I Bilag 20 er gengivet de spørgsmål, der er stillet i tilbudsfasen forud for Kontraktens indgåelse. Spørgsmål og svar i Bilag 20 tjener som fortolkningsbidrag. I tilfælde, hvor der er modstrid mellem Kontraktens eller bilagenes ordlyd og et svar i Bilag 20, har svaret forrang.

Tilsvarende gælder viden om ydelser, der skal leveres under Kontrakten, Kundens it-miljø, jf. Bilag 3 mv., som en Part måtte have erfaret som led i et tidligere samarbejde. Dog har hver af Parterne en udvidet forpligtelse til at søge afklaring af ethvert forhold, som måtte give anledning til tvivl på grundlag af en sådan viden.

Henvisninger til Kontrakten eller til en bestemmelse heri omfatter også de til Kontrakten hørende bilag. Henvisning til et bilag omfatter også bilagets eventuelle underbilag.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i databehandleraftalen, jf. Bilag 15, og bestemmelserne i Kontrakten eller andre skriftlige eller mundtlige aftaler indgået mellem Parterne skal bestemmelserne i databehandleraftalen have forrang, medmindre strengere krav til behandlingssikkerheden er fastsat i Kontrakten, Kontraktens øvrige bilag eller anden aftale mellem Parterne.

Bestemmelser i Kontrakten har herudover forrang frem for bestemmelser i bilag, dog har databehandleraftalen, jf. Bilag 15, forrang for Kontrakten.

Såfremt der på kontraktindgåelsestidspunktet i et bilag er modstrid mellem et af Kunden anført krav og Leverandørens besvarelse heraf, har Kundens krav forrang.

Dette indebærer dog ikke en begrænsning i Leverandørens forpligtelse til at levere det yderligere, der på kontraktindgåelsestidspunktet måtte fremgå af Leverandørens besvarelse af Kundens krav.

42.2. Meddelelse

Medmindre andet fremgår af Bilag 12.a, skal enhver Meddelelse sendes til de relevante personer og på de angivne kontaktoplysninger, som hver af Parterne til enhver tid måtte have givet Meddelelse om. De relevante personer og kontaktoplysninger for Kontrakten er angivet i Bilag 12.a.

43. LOVVALG OG TVISTER

43.1. Lovvalg

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Kontrakten, skal afgøres efter dansk ret både med hensyn til materielle og processuelle spørgsmål, dog undtaget de danske lovvalsregler.

43.2. Tvister

43.2.1. Forhandling

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Kontrakten, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten.

43.2.2. Vejledende udtalelse

Hvis enighed ikke kan opnås ved forhandling, jf. afsnittet "Forhandling", og der mellem Parterne er uenighed om et juridisk eller teknisk spørgsmål, kan hver Part anmode om, at der indhentes en vejledende udtalelse fra en uafhængig sagkyndig på grundlag af Det Danske Voldgiftsinstituts til enhver tid gældende regler for juridisk/teknisk udtalelse i it-sager. Parterne er enige om, at forældelseslovens § 21, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

Det er ikke en forudsætning for at indlede voldgift, jf. afsnittet "Voldgift", at der forinden er indhentet en vejledende udtalelse.

43.2.3. Voldgift

Såfremt der ikke kan opnås enighed efter forhandling Parterne imellem, herunder eventuelt efter indhentning af vejledende udtalelse, jf. afsnittet "Vejledende udtalelse", skal enhver tvist, der udspringer af eller har forbindelse til Kontrakten, herunder tvister vedrørende Kontraktens eksistens eller gyldighed, afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

Hjemstedet for voldgiftsretten er København, og processproget er dansk.

43.3. Partnernes forpligtelser ved tvister

43.3.1. Generelt om Parternes forpligtelser ved tvister

Parterne skal i tilfælde af tvist fortsat opfylde deres forpligtelser efter Kontrakten.

43.3.2. Leverandørens pligt til at rette Fejl og afhjælpe mangler

I tilfælde af at Kunden påberåber sig Fejl eller mangler, kan Kunden kræve, at Leverandøren igangsætter henholdsvis udbedring af Fejl, jf. afsnittet "Nærmere om vedligeholdelsesforpligtelsens indhold", og afhjælpning af mangler, jf. afsnittet "Afhjælpning". Udbedring og afhjælpning skal igangsættes af Leverandøren uden ugrundet ophold, og uagtet om Leverandøren er uenig i Kundens indsigelser om Fejl eller mangler (Fix first, settle later). Leverandøren er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret i, standse eller på anden måde udskyde igangsættelsen af udbedring eller afhjælpning.

44. BEVILLINGSMÆSSIGE FORBEHOLD

Kontrakten er kun bindende for Kunden under forudsætning af, at der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Fornøden bevillingsmæssig hjemmel skal være opnået senest på det i Bilag 4 angivne tidspunkt. Ellers er Leverandøren frit stillet.

45. UNDERSKRIFTER

Kontrakten skal underskrives af Leverandøren og Kunden.

Ved Parternes underskrifter på Kontrakten indestår underskriverne for, at de har fuldmagt til at forpligte Parten, på hvis vegne Kontrakten underskrives.

En elektronisk udgave af den underskrevne Kontrakt (f.eks. i PDF) har samme gyldighed som den originale underskrevne udgave af Kontrakten.

Kunden og Leverandøren er ved underskrift af Kontrakten enige om, at afsnittet "Opsigelse som følge af udbudsreglerne" i Kontrakten udgør en selvstændig aftale mellem Kunden og Leverandøren, som er gældende uanset om Kontrakten måtte blive erklæret for "uden virkning".

For og på vegne af Kunden:

For og på vegne af Leverandøren:

Dato:

Dato:

Underskrift

Underskrift

Navn i blokbogstaver

Navn i blokbogstaver